



LEG TECH



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

BALOTARIO TÉCNICO:

**ANALISTA
LEGAL I Y II**

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(CGR)**

EDICIÓN

2026 **2026** 2026

**DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
NORMATIVA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.
LEGISLACIÓN DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
GESTIÓN PÚBLICA Y ÉTICA GUBERNAMENTAL
ANÁLISIS DE INFORMES Y RESPONSABILIDADES**

BALOTARIO TÉCNICO: ANALISTA LEGAL I Y II

BLOQUE I: SISTEMA NACIONAL DE CONTROL (SNC)

1. ¿CUÁL ES LA NORMA QUE REGULA EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA?

- A) LEY N° 27444
- B) LEY N° 27815
- C) LEY N° 27785
- D) LEY N° 30225

RESPUESTA: C

2. ¿QUÉ ES EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL (SNC)?

- A) EL ÓRGANO ENCARGADO DE ADMINISTRAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL ESTADO.
- B) EL CONJUNTO DE ÓRGANOS, NORMAS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DESTINADOS A CONDUCIR EL CONTROL GUBERNAMENTAL.
- C) EL SISTEMA QUE PLANIFICA Y EJECUTA LAS OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL.
- D) EL MECANISMO EXCLUSIVO DEL CONGRESO PARA FISCALIZAR A LOS MINISTROS.

RESPUESTA: B

3. ¿CUÁLES SON LOS ÓRGANOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL?

- A) EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EL OSCE Y LA CGR.
- B) LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, EL CONGRESO Y EL PODER JUDICIAL.
- C) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA.
- D) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA FISCALÍA Y LA PROCURADURÍA PÚBLICA.

RESPUESTA: C

4. ¿QUÉ ES EL CONTROL GUBERNAMENTAL?

- A) LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.
- B) LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DE LOS ACTOS Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
- C) LA EVALUACIÓN EXCLUSIVA DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA NACIONAL.
- D) LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.

RESPUESTA: B

5. ¿QUÉ EVALÚA EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS?

- A) EXCLUSIVAMENTE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS, SIN IMPORTAR EL RESULTADO.
- B) EL IMPACTO POLÍTICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO CENTRAL.
- C) LA EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.
- D) LA POPULARIDAD Y ACEPTACIÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

RESPUESTA: C

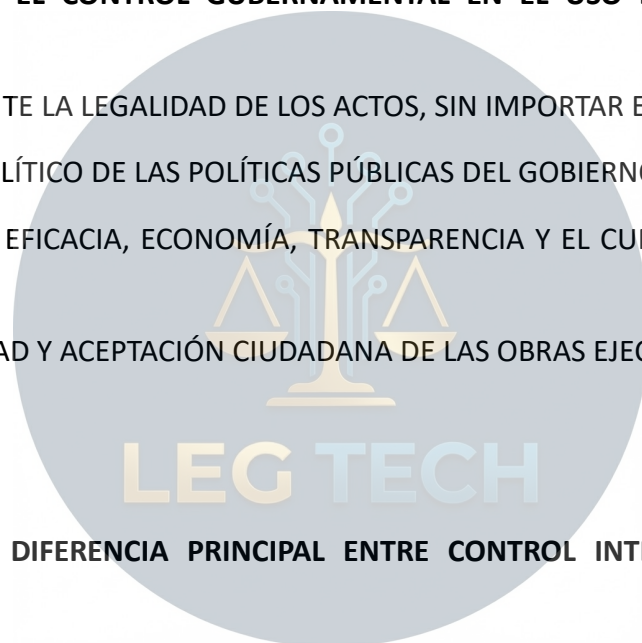
6. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA PRINCIPAL ENTRE CONTROL INTERNO Y CONTROL EXTERNO?

- A) EL INTERNO LO HACE LA CGR; EL EXTERNO LO HACEN EMPRESAS PRIVADAS.
- B) EL INTERNO ES POSTERIOR; EL EXTERNO ES SIEMPRE PREVIO.
- C) EL INTERNO LO REALIZA LA PROPIA ENTIDAD; EL EXTERNO ES REALIZADO POR LA CGR U OTRO ÓRGANO DEL SNC.
- D) NO EXISTE DIFERENCIA, AMBOS SON REALIZADOS POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD.

RESPUESTA: C

7. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL CONTROL INTERNO EN UNA ENTIDAD PÚBLICA?

- A) EXCLUSIVAMENTE EL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI).



- B) EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y LOS FUNCIONARIOS.
- C) EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
- D) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE FORMA DIRECTA.

RESPUESTA: B

8. ¿QUÉ PRINCIPIO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL IMPLICA QUE ESTE ABARQUE A TODAS LAS ENTIDADES DEL ESTADO?

- A) PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.
- B) PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD.
- C) PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD.
- D) PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.

RESPUESTA: C

9. ¿QUÉ PRINCIPIO ASEGURA LA IMPARCIALIDAD EN LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA?

- A) PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD.
- B) PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.
- C) PRINCIPIO DE CARÁCTER TÉCNICO.
- D) PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD.

RESPUESTA: A

10. ¿QUÉ PRINCIPIO ESTABLECE QUE LAS ACCIONES DE CONTROL NO DEBEN PARALIZAR LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES?

- A) PRINCIPIO DE CONTINUIDAD.
- B) PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.
- C) PRINCIPIO DE CELERIDAD.
- D) PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD.

RESPUESTA: B



11. ¿CUÁL ES EL PLAZO MÁXIMO DEL MANDATO DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA?

- A) CUATRO (4) AÑOS.
- B) CINCO (5) AÑOS.
- C) SIETE (7) AÑOS.
- D) DIEZ (10) AÑOS.

RESPUESTA: C

12. ¿QUIÉN DESIGNA AL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA?

- A) EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, A PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
- B) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A PROPUESTA DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA.
- C) EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
- D) EL CONSEJO DE MINISTROS POR MAYORÍA ABSOLUTA.

RESPUESTA: A

13. ¿QUÉ ENTIDAD ES EL ENTE TÉCNICO RECTOR DEL SNC?

- A) LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM).
- B) EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF).
- C) EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE).
- D) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR).

RESPUESTA: D

14. ¿LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA GOZA DE AUTONOMÍA?

- A) SOLO DE AUTONOMÍA FUNCIONAL, PERO DEPENDE DEL MEF FINANCIERAMENTE.
- B) NO, ES UNA DEPENDENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
- C) SÍ, GOZA DE AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA.
- D) SÍ, PERO SUS DECISIONES PUEDEN SER VETADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

RESPUESTA: C

15. ¿QUÉ POTESTAD EXCLUSIVA TIENE LA CGR RESPECTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS?

- A) LA POTESTAD DE DESTITUIRLOS DIRECTAMENTE SIN PROCESO PREVIO.
- B) LA POTESTAD PARA SANCIONAR POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL.
- C) LA POTESTAD DE JUZGARLOS Y ENVIARLOS A PRISIÓN POR DELITOS DE CORRUPCIÓN.
- D) LA POTESTAD DE EMBARGAR SUS CUENTAS BANCARIAS PREVENTIVAMENTE.

RESPUESTA: B

16. ¿QUÉ ES EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)?

- A) UNA EMPRESA AUDITORA EXTERNA CONTRATADA ANUALMENTE.
- B) UNA GERENCIA DE LA ENTIDAD ENCARGADA DE APROBAR EL PRESUPUESTO.
- C) ES LA UNIDAD ENCARGADA DE LLEVAR A CABO EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA PROPIA ENTIDAD PÚBLICA.
- D) UNA DEPENDENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD.

RESPUESTA: C

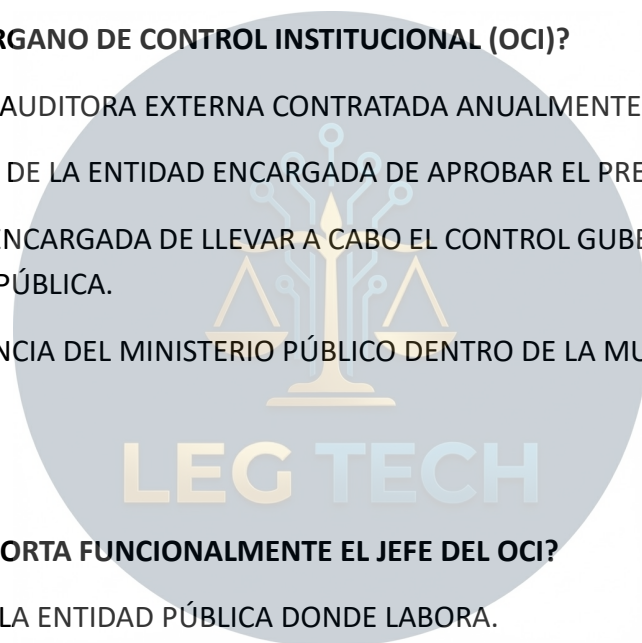
17. ¿A QUIÉN REPORTA FUNCIONALMENTE EL JEFE DEL OCI?

- A) AL TITULAR DE LA ENTIDAD PÚBLICA DONDE LABORA.
- B) AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
- C) A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.
- D) A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

RESPUESTA: D

18. ¿QUÉ SON LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA (SOA) EN EL MARCO DEL SNC?

- A) DIRECCIONES DE LA CGR ESPECIALIZADAS EN TRIBUTACIÓN.
- B) PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO DESIGNADAS POR LA CGR PARA REALIZAR AUDITORÍAS EN LAS ENTIDADES.



- C) GREMIOS SINDICALES DE LOS AUDITORES DEL ESTADO.
- D) ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CONTROL FINANCIERO.

RESPUESTA: B

19. ¿QUIÉN DESIGNA A LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO?

- A) EL TITULAR DE CADA ENTIDAD PÚBLICA MEDIANTE LICITACIÓN.
- B) EL OSCE A TRAVÉS DE UN PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA.
- C) EXCLUSIVAMENTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PREVIO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS.
- D) EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

RESPUESTA: C

20. ¿LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICÍA NACIONAL ESTÁN SUJETAS AL CONTROL DE LA CGR?

- A) NO, TIENEN SU PROPIO FUERO Y NO RINDEN CUENTAS A LA CGR.
- B) SÍ, ESTÁN SUJETAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL RESPECTO DE SUS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.
- C) SOLO SI EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LO AUTORIZA MEDIANTE DECRETO SUPREMO.
- D) SOLO LA POLICÍA NACIONAL, LAS FUERZAS ARMADAS ESTÁN EXENTAS.

RESPUESTA: B

21. ¿LAS EMPRESAS DEL ESTADO (FONAFE) ESTÁN SUJETAS AL SNC?

- A) NO, SE RIGEN EXCLUSIVAMENTE POR EL DERECHO PRIVADO.
- B) SOLO AQUELLAS QUE GENERAN PÉRDIDAS ECONÓMICAS CONTINUAS.
- C) SÍ, TODAS LAS EMPRESAS DONDE EL ESTADO TENGA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA ESTÁN SUJETAS.
- D) SOLO SI RECIBEN TRANSFERENCIAS DIRECTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.

RESPUESTA: C

22. ¿QUÉ PRINCIPIO GARANTIZA QUE LOS AUDITORES NO TENGAN INJERENCIAS POLÍTICAS O JERÁRQUICAS EN SU LABOR?

- A) PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.
- B) PRINCIPIO DE AUTONOMÍA FUNCIONAL.
- C) PRINCIPIO DE RESERVA.
- D) PRINCIPIO DE JERARQUÍA.

RESPUESTA: B

23. ¿QUÉ ESTABLECE EL PRINCIPIO DE CARÁCTER TÉCNICO Y ESPECIALIZADO DEL CONTROL?

- A) QUE LAS AUDITORÍAS SOLO PUEDEN SER REALIZADAS POR INGENIEROS Y CONTADORES COLEGIADOS.
- B) QUE EL CONTROL DEBE SER REALIZADO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS.
- C) QUE EL CONTROL SE REALIZA BAJO MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS POR PROFESIONALES CAPACITADOS.
- D) QUE SOLO SE AUDITAN ENTIDADES DE ALTA COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA.

RESPUESTA: C

24. ¿LA CGR PUEDE EXIGIR INFORMACIÓN SECRETA O RESERVADA DURANTE UNA AUDITORÍA?

- A) NO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR EL DERECHO A LA INTIMIDAD.
- B) SÍ, SIEMPRE QUE LO SOLICITE PREVIAMENTE A UN JUEZ PENAL.
- C) SÍ, LEVANTANDO EL SECRETO BANCARIO Y LA RESERVA TRIBUTARIA DE SER NECESARIO Y CON LA MOTIVACIÓN DEBIDA.
- D) SOLO SI LA ENTIDAD AUDITADA ACCEDE VOLUNTARIAMENTE A ENTREGARLA.

RESPUESTA: C

25. ¿QUÉ ACCIÓN PUEDE TOMAR LA CGR SI DETECTA UN PERJUICIO INMINENTE AL ESTADO DURANTE UNA SUPERVISIÓN?

- A) PUEDE INTERVENIR LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES DEL TITULAR.

- B) PUEDE RECOMENDAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS OPERACIONES O PAGOS.
- C) PUEDE DISOLVER EL CONCEJO MUNICIPAL O REGIONAL.
- D) NO PUEDE HACER NADA HASTA QUE CULMINE LA AUDITORÍA POSTERIOR.

RESPUESTA: B

26. ¿ES OBLIGATORIO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS PUBLICAR LOS INFORMES DE CONTROL?

- A) NO, SON DOCUMENTOS Estrictamente CONFIDENCIALES.
- B) SOLO SI ENCUENTRAN INDICIOS DE DELITO PENAL.
- C) SÍ, EN ARAS DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA.
- D) SÍ, PERO SOLO UN RESUMEN EJECUTIVO APROBADO POR EL TITULAR.

RESPUESTA: C

27. ¿QUÉ FUNCIÓN TIENE LA CGR SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA?

- A) LO APRUEBA ANUALMENTE ANTES QUE EL CONGRESO.
- B) EMITE EL INFORME PREVIO SOBRE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- C) DISTRIBUYE LOS RECURSOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES.
- D) DEFINE EL TECHO PRESUPUESTAL DE LOS MINISTERIOS.

RESPUESTA: B

28. ¿QUIÉN APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE CONTROL?

- A) EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS.
- B) EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
- C) EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- D) EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

RESPUESTA: C

29. ¿QUÉ ES EL CONTROL PREVIO?

- A) EL QUE SE REALIZA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA FIRMA DE UN CONTRATO.
- B) EL QUE SE EJERCE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES O ACTOS ADMINISTRATIVOS.
- C) EL QUE REALIZA EL AUDITOR LEYENDO LAS NOTICIAS ANTES DE IR A LA ENTIDAD.
- D) EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA SOCIEDAD DE AUDITORÍA.

RESPUESTA: B

30. MENCIONE UN CASO EXCLUSIVO DONDE LA CGR APLICA CONTROL PREVIO.

- A) AUTORIZACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO.
- B) APROBACIÓN DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP).
- C) AUTORIZACIÓN PREVIA A LA EJECUCIÓN Y PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA.
- D) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA.

RESPUESTA: C

31. ¿A QUIÉN COMPETE DICTAR LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL GUBERNAMENTAL?

- A) AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA MEDIANTE LEY.
- B) AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEDIANTE DECRETO SUPREMO.
- C) AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL.
- D) A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

RESPUESTA: D

32. ¿QUÉ OCURRE SI UN FUNCIONARIO SE NIEGA A ENTREGAR INFORMACIÓN AL OCI O LA CGR?

- A) NO OCURRE NADA, ES SU DERECHO A LA RESERVA.
- B) LA CGR DEBE DEMANDARLO CIVILMENTE POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
- C) INCURRE EN INFRACCIÓN GRAVE Y ES SUJETO A PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
- D) LA AUDITORÍA SE SUSPENDE HASTA QUE CAMBIE LA ADMINISTRACIÓN.

RESPUESTA: C

33. ¿CUÁL ES EL ALCANCE DEL CONTROL A LAS ENTIDADES PRIVADAS?

- A) ABARCA TODOS SUS PROCESOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS.
- B) ABARCA LAS CONTRATACIONES DE SU PERSONAL DE PLANILLA.
- C) SOLO ABARCA LOS RECURSOS O BIENES DEL ESTADO QUE ADMINISTREN, RECAUDEN O RECIBAN.
- D) NO EXISTE NINGÚN TIPO DE CONTROL A ENTIDADES PRIVADAS.

RESPUESTA: C

34. ¿CÓMO SE DEFINE EL "HALLAZGO DE AUDITORÍA"?

- A) LA EVIDENCIA DE UN DELITO FLAGRANTE DE CORRUPCIÓN.
- B) EL DOCUMENTO FINAL QUE APRUEBA LA CONTRALORÍA.
- C) LA DIFERENCIA ENTRE LA CONDICIÓN (LO QUE ES) Y EL CRITERIO (LO QUE DEBE SER), ENCONTRADA DURANTE LA ACCIÓN DE CONTROL.
- D) EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN INICIAL DE UNA ENTIDAD.

RESPUESTA: C

35. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL GUBERNAMENTAL (NGCG)?

- A) ESTABLECER LA ESCALA REMUNERATIVA DE LOS AUDITORES.
- B) FIJAR LOS PLAZOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES.
- C) ESTABLECER EL MARCO NORMATIVO Y LOS REQUISITOS DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS.
- D) DETERMINAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA CONTRALORÍA.

RESPUESTA: C

36. ¿CUÁLES SON LOS DOS TIPOS DE SERVICIOS QUE BRINDA EL SNC SEGÚN LAS NGCG?

- A) SERVICIOS PREVENTIVOS Y SERVICIOS PUNITIVOS.

- B) SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS.
- C) SERVICIOS DE AUDITORÍA Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA.
- D) SERVICIOS INTERNOS Y SERVICIOS EXTERNOS.

RESPUESTA: B

37. ¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS SERVICIOS DE CONTROL?

- A) EN CONTROL ADMINISTRATIVO, CIVIL Y PENAL.
- B) EN CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y ECONÓMICO.
- C) EN CONTROL PREVIO, CONTROL SIMULTÁNEO Y CONTROL POSTERIOR.
- D) EN CONTROL DIRECTO, INDIRECTO Y TERCERIZADO.

RESPUESTA: C

38. ¿QUÉ MODALIDADES TIENE EL CONTROL SIMULTÁNEO?

- A) AUDITORÍA DE DESEMPEÑO, AUDITORÍA FINANCIERA Y AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO.
- B) INSPECCIÓN FÍSICA, REVISIÓN DOCUMENTAL Y ENTREVISTA A FUNCIONARIOS.
- C) CONTROL CONCURRENTES, VISITA DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO.
- D) CONTROL PREVIO DE ADICIONALES Y CONTROL DE ADQUISICIONES.

RESPUESTA: C

39. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DEL CONTROL SIMULTÁNEO?

- A) SANCIONAR INMEDIATAMENTE AL FUNCIONARIO QUE COMETE EL ERROR.
- B) IDENTIFICAR Y COMUNICAR OPORTUNAMENTE SITUACIONES ADVERSAS PARA QUE EL TITULAR ADOpte MEDIDAS CORRECTIVAS.
- C) PARALIZAR LAS OBRAS PÚBLICAS QUE PRESENTEN RETRASOS SIGNIFICATIVOS.
- D) REEMPLAZAR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

RESPUESTA: B

40. ¿EL CONTROL SIMULTÁNEO IDENTIFICA RESPONSABILIDADES CIVILES O PENALES?

- A) SÍ, SIEMPRE Y CUANDO EL PERJUICIO ECONÓMICO SEA MAYOR A 10 UIT.
- B) SÍ, IDENTIFICA DIRECTAMENTE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y LA DERIVA A LA FISCALÍA.
- C) NO, SU NATURALEZA ES PREVENTIVA; IDENTIFICA SITUACIONES ADVERSAS, NO RESPONSABILIDADES DIRECTAS.
- D) SOLO RESPONSABILIDADES CIVILES, MAS NO PENALES.

RESPUESTA: C

41. ¿QUÉ ES EL CONTROL CONCURRENTE?

- A) LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO FISCAL.
- B) MODALIDAD DE CONTROL SIMULTÁNEO QUE SE REALIZA MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO SISTEMÁTICO A HITOS DE CONTROL EN UN PROCESO EN CURSO.
- C) UNA EVALUACIÓN RÁPIDA A TRAVÉS DE UNA LLAMADA TELEFÓNICA AL TITULAR DE LA ENTIDAD.
- D) EL CONTROL QUE REALIZA EL CIUDADANO A TRAVÉS DE VEEDURÍAS.

RESPUESTA: B

42. ¿EN QUÉ CONSISTE LA VISITA DE CONTROL?

- A) EN UNA REUNIÓN DE CORTESÍA ENTRE EL CONTRALOR Y EL TITULAR DE LA ENTIDAD.
- B) EN LA REVISIÓN EXCLUSIVA DEL MARCO PRESUPUESTAL EN EL SIAF.
- C) ES LA INSPECCIÓN O CONSTATACIÓN EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTAN OBRAS, PRESTAN SERVICIOS O SE ADQUIEREN BIENES.
- D) EN LA NOTIFICACIÓN DE LA APERTURA DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

RESPUESTA: C

43. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES MODALIDADES DEL CONTROL POSTERIOR?

- A) VISITA DE CONTROL, ORIENTACIÓN DE OFICIO Y CONTROL CONCURRENTE.
- B) CONTROL INTERNO, CONTROL EXTERNO Y CONTROL INSTITUCIONAL.

C) AUDITORÍA FINANCIERA, AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO.

D) FISCALIZACIÓN, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CAMPO.

RESPUESTA: C

44. ¿QUÉ EVALÚA LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO?

A) LA LEGALIDAD Estricta DE LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT.

B) LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA ENTIDAD.

C) LA EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y CALIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS PÚBLICOS (SIN IDENTIFICAR RESPONSABILIDADES).

D) EXCLUSIVAMENTE EL NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL.

RESPUESTA: C

45. ¿QUÉ EVALÚA LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO?

A) EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO CON EL SERVICIO BRINDADO.

B) VERIFICA SI LAS OPERACIONES Y ACTOS DE LA ENTIDAD SE HAN REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.

C) LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PARA EMITIR UN DICTAMEN CONTABLE.

D) LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL SECTOR EVALUADO.

RESPUESTA: B

46. ¿QUÉ TIPO DE AUDITORÍA EMITE UNA OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE UNA ENTIDAD?

A) LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO.

B) LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO.

C) LA AUDITORÍA FINANCIERA.

D) EL SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO.

RESPUESTA: C

47. ¿CUÁLES SON LAS ETAPAS FUNDAMENTALES DE UNA AUDITORÍA (CONTROL POSTERIOR)?

- A) CONVOCATORIA, ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN.
- B) ACREDITACIÓN, HALLAZGO Y SANCIÓN.
- C) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME.
- D) DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN.

RESPUESTA: C

48. ¿QUÉ ES EL SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD?

- A) UNA MODALIDAD DE CONTROL SIMULTÁNEO DE CARÁCTER ORIENTATIVO.
- B) UN TIPO DE SERVICIO RELACIONADO PARA ATENDER QUEJAS CIUDADANAS.
- C) UNA MODALIDAD DE CONTROL POSTERIOR RÁPIDA ENFOCADA EN HECHOS ESPECÍFICOS DONDE YA SE PRESUME LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES Y RESPONSABILIDADES.
- D) EL MECANISMO PARA APROBAR ADICIONALES DE OBRA.

RESPUESTA: C

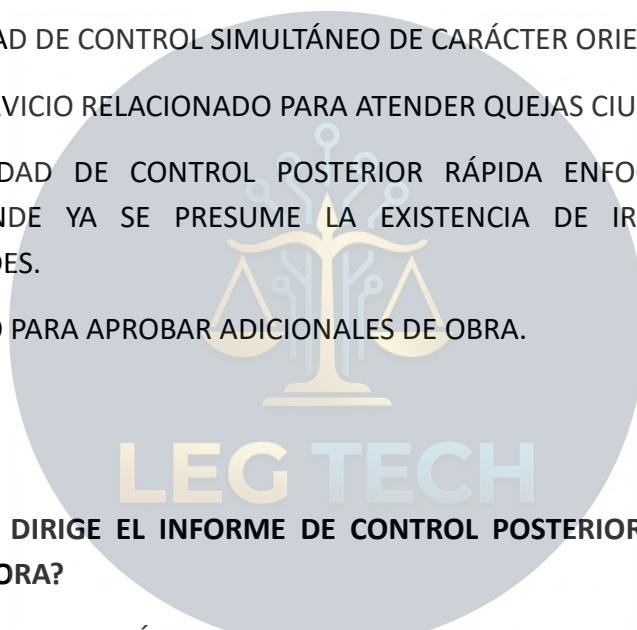
49. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL INFORME DE CONTROL POSTERIOR EMITIDO POR LA COMISIÓN AUDITORA?

- A) AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EXCLUSIVAMENTE.
- B) A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA SU ARCHIVO CENTRAL.
- C) AL TITULAR DE LA ENTIDAD (PARA ACCIONES ADMINISTRATIVAS) Y A LA PROCURADURÍA PÚBLICA (SI HAY RESPONSABILIDADES LEGALES).
- D) AL FUNCIONARIO DIRECTAMENTE RESPONSABLE DEL HALLAZGO ENCONTRADO.

RESPUESTA: C

50. ¿CUÁLES SON LOS ATRIBUTOS FUNDAMENTALES DE UN HALLAZGO DE AUDITORÍA EN EL CONTROL POSTERIOR?

- A) HIPÓTESIS, DESARROLLO, CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.



B) PREGUNTA, RESPUESTA, JUSTIFICACIÓN Y SANCIÓN.

C) CONDICIÓN, CRITERIO, CAUSA Y EFECTO.

D) PROBLEMA, ANÁLISIS, SOLUCIÓN Y EVALUACIÓN.

RESPUESTA: C



BLOQUE II: DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

51. ¿QUÉ ES UN ACTO ADMINISTRATIVO SEGÚN EL TUO DE LA LEY N° 27444?

- A) TODA DECISIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD PARA ORGANIZAR A SU PERSONAL.
- B) LAS DECLARACIONES DE LAS ENTIDADES QUE, EN EL MARCO DE NORMAS DE DERECHO PÚBLICO, ESTÁN DESTINADAS A PRODUCIR EFECTOS JURÍDICOS SOBRE LOS INTERESES, OBLIGACIONES O DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS.
- C) LOS CONTRATOS PRIVADOS QUE FIRMA EL ESTADO CON PROVEEDORES.
- D) LAS LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

RESPUESTA: B

52. ¿CUÁL NO ES UN REQUISITO DE VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS?

- A) COMPETENCIA.
- B) OBJETO O CONTENIDO LÍCITO.
- C) FINALIDAD PÚBLICA.
- D) APROBACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

RESPUESTA: D

53. ¿QUÉ REQUISITO DE VALIDEZ EXIGE QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO ESTÉ DEBIDAMENTE SUSTENTADO EN SUS HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO?

- A) PROCEDIMIENTO REGULAR.
- B) FINALIDAD PÚBLICA.
- C) MOTIVACIÓN.
- D) COMPETENCIA.

RESPUESTA: C

54. LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA SE DIFERENCIAN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PORQUE LOS PRIMEROS:

- A) AFECTAN DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.



- B) ESTÁN DESTINADOS A ORGANIZAR O HACER FUNCIONAR LA PROPIA ENTIDAD.
- C) SON EMITIDOS EXCLUSIVAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
- D) NO REQUIEREN FIRMA DEL FUNCIONARIO.

RESPUESTA: B

55. ¿QUÉ PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE QUE LAS AUTORIDADES DEBEN ACTUAR CON RESPETO A LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y AL DERECHO?

- A) PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
- B) PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL.
- C) PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO.
- D) PRINCIPIO DE CELERIDAD.

RESPUESTA: A

56. ¿QUÉ SIGNIFICA EL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL?

- A) QUE EL FUNCIONARIO DEBE CREER TODO LO QUE DICE EL ADMINISTRADO.
- B) QUE LA AUTORIDAD DEBE VERIFICAR PLENAMENTE LOS HECHOS QUE SIRVEN DE MOTIVO A SUS DECISIONES, PARA LO CUAL DEBERÁ ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS PROBATORIAS AUTORIZADAS POR LA LEY.
- C) QUE SOLO TIENEN VALIDEZ LOS DOCUMENTOS FÍSICOS Y NOTARIALES.
- D) QUE LA ENTIDAD NO PUEDE PEDIR DOCUMENTOS QUE YA POSEE.

RESPUESTA: B

57. ¿QUÉ PRINCIPIO PROHÍBE A LA ENTIDAD EXIGIR AL ADMINISTRADO DOCUMENTOS QUE ELLA MISMA POSEE O QUE FUERON EMITIDOS POR ELLA?

- A) PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD.
- B) PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN.
- C) PRINCIPIO DE CONTROLES POSTERIORES.
- D) PRINCIPIO DE PRIVILEGIO DE CONTROLES POSTERIORES (Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA).

RESPUESTA: D

58. ¿QUÉ ES EL TUPA?

- A) TRIBUNAL ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
- B) TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
- C) TRATADO UNIVERSAL DE POLÍTICA ADMINISTRATIVA.
- D) TEXTO ÚNICO DE PROCESOS DE AUDITORÍA.

RESPUESTA: B

59. UN PROCEDIMIENTO ES DE "APROBACIÓN AUTOMÁTICA" CUANDO:

- A) REQUIERE QUE EL FUNCIONARIO LO REVISE Y FIRME EN MENOS DE 24 HORAS.
- B) LA SOLICITUD ES CONSIDERADA APROBADA DESDE EL MISMO MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN ANTE LA ENTIDAD COMPETENTE.
- C) SE APRUEBA AUTOMÁTICAMENTE SI EL ADMINISTRADO PAGA UNA TASA MAYOR.
- D) NO NECESITA SER PRESENTADO EN MESA DE PARTES.

RESPUESTA: B

60. EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PREVIA, SI VENCE EL PLAZO PARA RESOLVER Y NO HAY PRONUNCIAMIENTO, OPERA:

- A) LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO.
- B) LA SANCIÓN INMEDIATA AL FUNCIONARIO.
- C) EL SILENCIO ADMINISTRATIVO (POSITIVO O NEGATIVO, SEGÚN CORRESPONDA).
- D) LA OBLIGACIÓN DE VOLVER A PRESENTAR EL EXPEDIENTE.

RESPUESTA: C

61. POR REGLA GENERAL, ¿CUÁL ES EL PLAZO MÁXIMO QUE TIENE UNA ENTIDAD PARA RESOLVER UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SI LA LEY NO FIJA UNO DISTINTO?

- A) 15 DÍAS HÁBILES.
- B) 30 DÍAS HÁBILES.

C) 45 DÍAS HÁBILES.

D) 60 DÍAS HÁBILES.

RESPUESTA: B

62. ¿QUÉ EFECTO TIENE EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO?

A) SE RECHAZA LA SOLICITUD DEL ADMINISTRADO DE FORMA DEFINITIVA.

B) SE APRUEBA LO SOLICITADO POR EL ADMINISTRADO, PONIENDO FIN AL PROCEDIMIENTO.

C) SE SUSPENDE EL PLAZO HASTA QUE EL ADMINISTRADO PRESENTE MÁS PRUEBAS.

D) LA ENTIDAD DEBE EMITIR UNA RESOLUCIÓN DE DISCULPAS.

RESPUESTA: B

63. ¿EN QUÉ CASOS SE APLICA EL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO?

A) EN CUALQUIER SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

B) CUANDO LA SOLICITUD AFECTE SIGNIFICATIVAMENTE EL INTERÉS PÚBLICO, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES O LA SALUD.

C) EN SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICADAS.

D) EN PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN AUTOMÁTICA.

RESPUESTA: B

64. ¿A PARTIR DE QUÉ MOMENTO ES EFICAZ (PRODUCE EFECTOS) UN ACTO ADMINISTRATIVO?

A) DESDE EL MOMENTO EN QUE SE REDACTA.

B) A PARTIR DE QUE ES NOTIFICADO LEGALMENTE AL ADMINISTRADO.

C) DESDE QUE EL FUNCIONARIO FIRMA EL DOCUMENTO.

D) AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL PERUANO OBLIGATORIAMENTE.

RESPUESTA: B

65. ¿CUÁL ES EL ORDEN DE PRELACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO?

- A) 1° CORREO ELECTRÓNICO, 2° DIARIO EL PERUANO, 3° DOMICILIO.
- B) 1° PERSONAL EN DOMICILIO, 2° TELEGRAMA, 3° PUBLICACIÓN.
- C) 1° CASILLA ELECTRÓNICA (SI HAY CONSENTIMIENTO), 2° PERSONAL, 3° PUBLICACIÓN.
- D) ES A LIBRE ELECCIÓN DEL NOTIFICADOR.

RESPUESTA: C

66. SI UN ACTO ADMINISTRATIVO FUE EMITIDO POR UN ÓRGANO INCOMPETENTE, DICHO ACTO ADOLECE DE:

- A) IRREGULARIDAD SUBSANABLE.
- B) INEFICACIA TEMPORAL.
- C) NULIDAD DE PLENO DERECHO.
- D) CADUCIDAD.

RESPUESTA: C

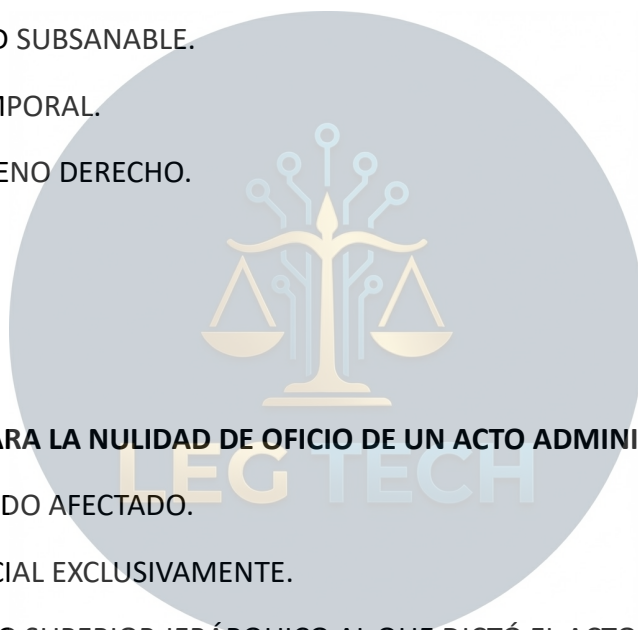
67. ¿QUIÉN DECLARA LA NULIDAD DE OFICIO DE UN ACTO ADMINISTRATIVO?

- A) EL ADMINISTRADO AFECTADO.
- B) EL PODER JUDICIAL EXCLUSIVAMENTE.
- C) EL FUNCIONARIO SUPERIOR JERÁRQUICO AL QUE DICTÓ EL ACTO, O SI NO LO HAY, LA MISMA AUTORIDAD.
- D) EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

RESPUESTA: C

68. ¿CUÁL ES EL PLAZO PARA DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE HAYA QUEDADO FIRME?

- A) UN (1) AÑO.
- B) DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN QUEDADO CONSENTIDOS.
- C) CINCO (5) AÑOS.



D) NO PRESCRIBE NUNCA.

RESPUESTA: B

69. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS (IMPUGNATORIOS) PREVISTOS EN LA LEY SON:

A) QUEJA, RECLAMO Y SUGERENCIA.

B) RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN Y REVISIÓN (ESTE ÚLTIMO SOLO SI LA LEY LO ESTABLECE).

C) DEMANDA, DENUNCIA Y AMPARO.

D) NULIDAD, CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN.

RESPUESTA: B

70. ¿QUÉ REQUIERE OBLIGATORIAMENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN?

A) LA FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD.

B) QUE EL ADMINISTRADO PIDA PERDÓN A LA AUTORIDAD.

C) LA PRESENTACIÓN DE UNA "NUEVA PRUEBA".

D) QUE SE PRESENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS DE NOTIFICADO.

RESPUESTA: C

71. ¿ANTE QUIÉN SE PRESENTA EL RECURSO DE APELACIÓN?

A) ANTE EL PODER JUDICIAL.

B) ANTE EL MISMO ÓRGANO QUE DICTÓ EL ACTO QUE SE IMPUGNA, PARA QUE LO ELEVE AL SUPERIOR JERÁRQUICO.

C) DIRECTAMENTE ANTE LA CONTRALORÍA.

D) ANTE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

RESPUESTA: B

72. ¿CUÁL ES EL PLAZO PERENTORIO PARA INTERPONER LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS (RECONSIDERACIÓN Y APELACIÓN)?

A) 5 DÍAS HÁBILES.

LEG TECH

- B) 10 DÍAS HÁBILES.
- C) 15 DÍAS HÁBILES.
- D) 30 DÍAS HÁBILES.

RESPUESTA: C

73. ¿CUÁL ES EL PLAZO MÁXIMO QUE TIENE LA ENTIDAD PARA RESOLVER UN RECURSO DE APELACIÓN?

- A) 15 DÍAS HÁBILES.
- B) 30 DÍAS HÁBILES.
- C) 60 DÍAS HÁBILES.
- D) 90 DÍAS HÁBILES.

RESPUESTA: B

74. SI LA ENTIDAD NO RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL PLAZO, EL ADMINISTRADO PUEDE:

- A) CONSIDERAR DENEGADO EL RECURSO MEDIANTE EL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO Y ACUDIR AL PODER JUDICIAL.
- B) ASUMIR QUE GANÓ EL RECURSO Y EXIGIR INDEMNIZACIÓN.
- C) DENUNCIAR PENALMENTE A TODOS LOS FUNCIONARIOS.
- D) ESPERAR INDEFINIDAMENTE, YA QUE NO PUEDE HACER NADA MÁS.

RESPUESTA: A

75. ¿QUÉ SIGNIFICA "AGOTAR LA VÍA ADMINISTRATIVA"?

- A) QUE EL FUNCIONARIO SE CANSÓ DE REVISAR EL EXPEDIENTE.
- B) QUE LA RESOLUCIÓN EMITIDA YA NO PUEDE SER IMPUGNADA EN LA ENTIDAD, QUEDANDO EXPEDITO EL CAMINO PARA LA VÍA JUDICIAL (PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).
- C) QUE EL ADMINISTRADO DESISTIÓ DE SU SOLICITUD.
- D) QUE LA ENTIDAD NO TIENE PRESUPUESTO PARA CONTINUAR.

RESPUESTA: B

76. ¿EL RECURSO DE QUEJA ES UN RECURSO IMPUGNATIVO CONTRA UNA RESOLUCIÓN FINAL?

- A) SÍ, SIRVE PARA ANULAR RESOLUCIONES.
- B) NO, SE INTERPONE CONTRA LOS DEFECTOS DE TRAMITACIÓN (PARALIZACIÓN, INFRACCIÓN DE PLAZOS).
- C) SOLO SI LO FIRMA UN ABOGADO.
- D) SÍ, ES SINÓNIMO DE APELACIÓN.

RESPUESTA: B

77. ¿QUÉ PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) ESTABLECE QUE NO SE PUEDE SANCIONAR DOS VECES POR EL MISMO HECHO A UN INFRACTOR?

- A) PRINCIPIO DE CAUSALIDAD.
- B) PRINCIPIO DE TIPICIDAD.
- C) PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM.
- D) PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.

RESPUESTA: C

78. EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD EXIGE QUE:

- A) LAS SANCIONES SE APLIQUEN SEGÚN EL TIPO DE EMPRESA.
- B) LAS CONDUCTAS SANCIONABLES ESTÉN DESCRITAS DE MANERA EXPRESA E INEQUÍVOCA EN LA LEY O NORMA CON RANGO DE LEY.
- C) EL PROCEDIMIENTO SEA TÍPICO Y TRADICIONAL.
- D) LA SANCIÓN SE DECIDA POR VOTACIÓN DEL CONCEJO.

RESPUESTA: B

79. ¿QUÉ ESTRUCTURA MÍNIMA EXIGE LA LEY 27444 PARA LA VALIDEZ DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR?



A) LA SEPARACIÓN ESTRICTA ENTRE LA FASE INSTRUCTORA Y LA FASE SANCIONADORA, A CARGO DE AUTORIDADES DISTINTAS.

B) QUE EL DENUNCIANTE TAMBIÉN SEA EL QUE IMPONE LA MULTA.

C) QUE SEA ORAL Y PÚBLICO EN TODAS SUS ETAPAS.

D) QUE INTERVENGA OBLIGATORIAMENTE LA POLICÍA.

RESPUESTA: A

80. ¿EN CUÁNTO TIEMPO PRESCRIBE LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS (SI LA LEY ESPECIAL NO DICE OTRA COSA)?

A) 1 AÑO.

B) 2 AÑOS.

C) 4 AÑOS.

D) 10 AÑOS.

RESPUESTA: C

81. ¿QUÉ ES LA CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR?

A) LA PÉRDIDA DE VALIDEZ DEL DNI DEL ADMINISTRADO.

B) EL CIERRE DEL ARCHIVO POR FALTA DE PRUEBAS INICIALES.

C) LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SI TRANSCURREN MÁS DE 9 MESES (PRORROGABLE 3 MESES) DESDE SU INICIO SIN QUE SE EMITA RESOLUCIÓN.

D) EL PAGO DE LA MULTA FUERA DE PLAZO.

RESPUESTA: C

82. SI SE DECLARA LA CADUCIDAD DE UN PAS, ¿LA ENTIDAD PUEDE INICIAR UNO NUEVO POR LOS MISMOS HECHOS?

A) NO, EL INFRACITOR QUEDA ABSUELTO PARA SIEMPRE.

B) SÍ, SIEMPRE Y CUANDO LA INFRACCIÓN NO HAYA PRESCRITO.

C) SOLO SI LO AUTORIZA UN JUEZ.



D) SÍ, PERO LA SANCIÓN DEBE REDUCIRSE A LA MITAD.

RESPUESTA: B

83. LAS MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL (CAUTELARES) EN UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SIRVEN PARA:

A) ADELANTAR LA SANCIÓN AL INFRACTOR.

B) COBRAR LA MULTA POR ADELANTADO.

C) ASEGURAR LA EFICACIA DE LA RESOLUCIÓN FINAL Y EVITAR QUE SE SIGA CAUSANDO DAÑO.

D) PAGAR LOS HONORARIOS DE LOS FUNCIONARIOS.

RESPUESTA: C

84. ¿QUÉ ATENUANTES RECONOCE LA LEY PARA REDUCIR UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA?

A) SER AMIGO DEL ALCALDE.

B) SUBSANAR VOLUNTARIAMENTE LA CONDUCTA INFRACTORA ANTES DEL INICIO DEL PAS.

C) TENER DEUDAS EN EL BANCO.

D) DECLARAR INSOLVENCIA ECONÓMICA.

RESPUESTA: B

85. ¿LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA SANCIONADORA ADMINISTRATIVA ES SUBJETIVA U OBJETIVA POR REGLA GENERAL?

A) OBJETIVA (SE SANCIONA POR EL SOLO RESULTADO, SIN IMPORTAR LA CULPA).

B) SUBJETIVA (SE REQUIERE DEMOSTRAR DOLO O CULPA DEL ADMINISTRADO), SALVO LEY EN CONTRARIO.

C) MIXTA, DEPENDIENDO DEL GÉNERO DEL INFRACTOR.

D) INEXISTENTE EN EL DERECHO PÚBLICO.

RESPUESTA: B



86. SI LA LEY ADMINISTRATIVA POSTERIOR AL MOMENTO DE COMETERSE LA INFRACCIÓN ES MÁS FAVORABLE AL INFRACTOR, ¿SE APLICA RETROACTIVAMENTE?

- A) NO, LA LEY RIGE SOLO PARA EL FUTURO.
- B) SÍ, POR EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD BENIGNA O IRRETROACTIVIDAD FAVORABLE.
- C) SOLO SI EL INFRACTOR PAGA UNA TASA ADICIONAL.
- D) DEPENDE DE LA DECISIÓN DISCRECIONAL DEL TITULAR.

RESPUESTA: B

87. ¿QUÉ DOCUMENTO DA INICIO FORMAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR?

- A) LA DENUNCIA DE UN CIUDADANO.
- B) EL INFORME DEL AUDITOR.
- C) LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACTO DE IMPUTACIÓN DE CARGOS AL ADMINISTRADO.
- D) EL ACTA DE INSPECCIÓN.

RESPUESTA: C

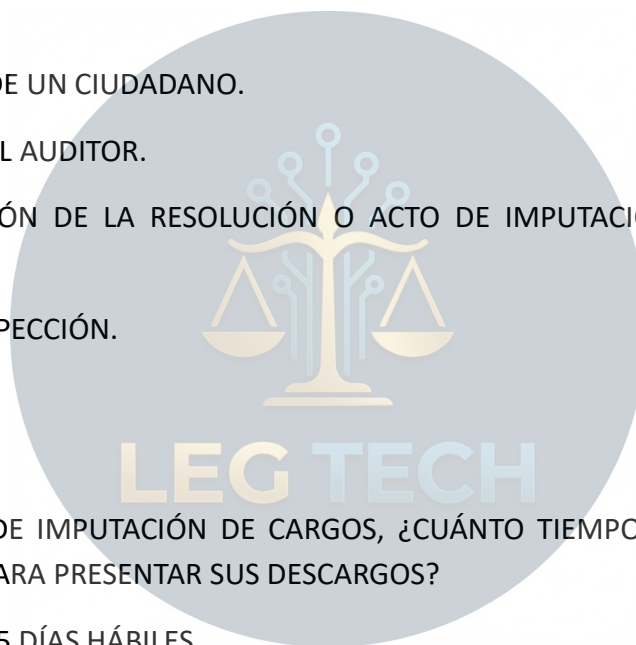
88. EN EL ACTO DE IMPUTACIÓN DE CARGOS, ¿CUÁNTO TIEMPO SE LE OTORGA AL ADMINISTRADO PARA PRESENTAR SUS DESCARGOS?

- A) NO MENOS DE 5 DÍAS HÁBILES.
- B) 2 DÍAS CALENDARIOS.
- C) 30 DÍAS HÁBILES.
- D) 60 DÍAS HÁBILES.

RESPUESTA: A

89. ¿QUÉ SUCEDE SI EL ADMINISTRADO NO PRESENTA SUS DESCARGOS EN EL PAS?

- A) SE LE DECLARA REBELDE Y SE DUPLICA LA SANCIÓN.
- B) SE ASUME SU CULPABILIDAD INMEDIATA.



C) EL PROCEDIMIENTO CONTINÚA SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE LA ACEPTACIÓN DE LOS CARGOS.

D) SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO HASTA QUE LOS PRESENTE.

RESPUESTA: C

90. ¿CUÁL ES EL OBJETO FUNDAMENTAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRILATERAL?

A) SANCIONAR A UN FUNCIONARIO PÚBLICO.

B) RESOLVER UN CONFLICTO ENTRE DOS O MÁS ADMINISTRADOS ANTE UNA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

C) APROBAR EL PRESUPUESTO DE TRES MINISTERIOS SIMULTÁNEAMENTE.

D) FISCALIZAR A EMPRESAS EXTRANJERAS.

RESPUESTA: B

91. SEGÚN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 (LPAG), EL PRINCIPIO QUE EXIGE QUE LAS CONDUCTAS SANCIONABLES ESTÉN PREVISTAS EXPRESAMENTE EN UNA NORMA CON RANGO DE LEY, SIN ADMITIR INTERPRETACIÓN EXTENSIVA O ANALOGÍA, SE DENOMINA:

A) PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

B) PRINCIPIO DE TIPICIDAD.

C) PRINCIPIO DE CAUSALIDAD.

D) PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.

RESPUESTA: B

92. SI EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE COMPRUEBA QUE UN SERVIDOR PÚBLICO ACTUÓ BAJO COACCIÓN O AMENAZA INMINENTE, ¿QUÉ PRINCIPIO EXIME SU RESPONSABILIDAD AL ELIMINAR EL ELEMENTO VOLITIVO?

A) PRINCIPIO DE CULPABILIDAD (RESPONSABILIDAD SUBJETIVA).

B) PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD.

C) PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL.

D) PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO.

RESPUESTA: A

93. EL PRINCIPIO DE "NON BIS IN IDEM" EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PROHÍBE SANCIONAR DOS VECES EL MISMO HECHO CUANDO CONCURREN TRES IDENTIDADES. ESTAS SON:

- A) SUJETO, HECHO Y FUNDAMENTO.
- B) AUTORIDAD, SANCIÓN Y LEY.
- C) TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA.
- D) DOLO, CULPA Y OMISIÓN.

RESPUESTA: A

94. EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, SON APLICABLES LAS DISPOSICIONES SANCIONADORAS VIGENTES EN EL MOMENTO DE INCURRIR EL INFRACOR EN LA CONDUCTA A SANCIONAR. ¿CUÁL ES LA ÚNICA EXCEPCIÓN NORMATIVA A ESTA REGLA?

- A) CUANDO EL TITULAR DE LA ENTIDAD LO DISPONGA.
- B) CUANDO LAS DISPOSICIONES SANCIONADORAS POSTERIORES SEAN MÁS FAVORABLES AL ADMINISTRADO (RETROACTIVIDAD BENIGNA).
- C) CUANDO SE TRATE DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD.
- D) CUANDO LA INFRACCIÓN HAYA CAUSADO UN PERJUICIO MAYOR A 10 UIT.

RESPUESTA: B

95. EL PRINCIPIO POR EL CUAL LAS AUTORIDADES DEBEN PREVER QUE LA COMISIÓN DE LA CONDUCTA INFRACOR NO RESULTE MÁS VENTAJOSA PARA EL INFRACOR QUE CUMPLIR LA NORMA ASUMIDA O QUE LA SANCIÓN, SE CONOCE COMO:

- A) PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LICITUD.
- B) PRINCIPIO DE CONTINUIDAD.
- C) PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD (PROPORCIONALIDAD).
- D) PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

RESPUESTA: C

96. ¿QUÉ OCURRE SI UN FUNCIONARIO COMETE UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA CONTINUADA Y, DURANTE SU COMISIÓN, ENTRA EN VIGENCIA UNA NUEVA LEY QUE AGRAVA LA SANCIÓN?

- A) SE APLICA LA LEY DEROGADA (LA MÁS BENIGNA).
- B) SE APLICA LA NUEVA LEY, DADO QUE LA CONDUCTA INFRACTORA CONTINUÓ DURANTE SU VIGENCIA.
- C) SE ARCHIVA EL PROCEDIMIENTO POR CONFLICTO NORMATIVO.
- D) SE DIVIDE LA SANCIÓN EN DOS PARTES IGUALES.

RESPUESTA: B

97. DE ACUERDO CON LA LPAG, SI UN MISMO ADMINISTRADO COMETE VARIAS INFRACCIONES INDEPENDIENTES EN DIFERENTES MOMENTOS Y PROCESOS, LA AUTORIDAD DEBE:

- A) IMPONER LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE A LA INFRACCIÓN MÁS GRAVE.
- B) ACUMULAR LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONAR CADA INFRACCIÓN DE MANERA INDEPENDIENTE, SUMANDO LAS SANCIONES (CONCURSO REAL).
- C) PERDONAR LAS INFRACCIONES MENORES.
- D) DERIVAR EL CASO A LA VÍA PENAL.

RESPUESTA: B

98. EN EL SUPUESTO DEL "CONCURSO IDEAL DE INFRACCIONES" (CUANDO UNA MISMA CONDUCTA CALIFICA COMO MÁS DE UNA INFRACCIÓN), LA AUTORIDAD DEBE:

- A) IMPONER LA SANCIÓN DE LA INFRACCIÓN DE MAYOR GRAVEDAD, SIN QUE PUEDA EXIGIRSE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES MENORES.
- B) SUMAR TODAS LAS SANCIONES PREVISTAS.
- C) ANULAR EL PROCEDIMIENTO POR DEFECTO DE TIPIFICACIÓN.
- D) SANCIONAR SOLO LA INFRACCIÓN MÁS LEVE POR EL PRINCIPIO "IN DUBIO PRO REO".

RESPUESTA: A

99. EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD ESTABLECE QUE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECAE SOBRE:

- A) EL JEFE INMEDIATO DEL ÁREA DONDE OCURRIÓ EL HECHO.
- B) QUIEN REALIZA LA CONDUCTA OMISIVA O ACTIVA CONSTITUTIVA DE INFRACCIÓN SANCIONABLE.
- C) EL TITULAR DE LA ENTIDAD EXCLUSIVAMENTE.
- D) LA PERSONA JURÍDICA EN TODOS LOS CASOS, NO LAS PERSONAS NATURALES.

RESPUESTA: B

100. EL "PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LICITUD" CONSAGRADO EN LA LPAG EQUIVALE EN EL ÁMBITO PENAL AL PRINCIPIO DE:

- A) IGUALDAD ANTE LA LEY.
- B) PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
- C) COSA JUZGADA.
- D) JUEZ NATURAL.

RESPUESTA: B



BLOQUE III: POTESTAD SANCIONADORA Y RESPONSABILIDADES

101. LA LEY N° 31288 RESTITUYE A LA CONTRALORÍA LA CAPACIDAD DE SANCIONAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL. ¿QUÉ INSUMO ES REQUISITO SINE QUA NON PARA QUE LA CGR INICIE UN PAS?

- A) UNA DENUNCIA CIUDADANA CON PRUEBAS FEHACIENTES.
- B) UN INFORME DE CONTROL (AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO O SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD) QUE IDENTIFIQUE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL.
- C) UN REPORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.
- D) UN DICTAMEN PERICIAL PRIVADO.

RESPUESTA: B

102. SEGÚN LA NORMATIVA DE LA CGR, LAS INFRACCIONES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL SE CLASIFICAN SEGÚN SU GRAVEDAD EN:

- A) LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES.
- B) GRAVES Y MUY GRAVES (LA CGR NO SANCIONA INFRACCIONES LEVES, ESTAS CORRESPONDEN A LA PROPIA ENTIDAD).
- C) PENALES Y ADMINISTRATIVAS.
- D) CIVILES Y FUNCIONALES.

RESPUESTA: B

103. ¿CUÁL ES EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA EL INICIO DEL PAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA?

- A) 1 AÑO DESDE LA FECHA DEL INFORME DE CONTROL.
- B) 2 AÑOS DESDE QUE SE COMETIÓ LA INFRACCIÓN.
- C) 4 AÑOS CONTADOS DESDE EL DÍA EN QUE SE COMETIÓ LA INFRACCIÓN O DESDE QUE CESÓ, SI FUERA UNA ACCIÓN CONTINUADA.
- D) 10 AÑOS.

RESPUESTA: C

104. EN EL PAS DE LA CGR, LA SANCIÓN MÁXIMA APLICABLE POR LA COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN MUY GRAVE ES:

- A) SUSPENSIÓN SIN GOCE DE HABER DE 30 A 90 DÍAS.
- B) INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE 1 A 5 AÑOS.
- C) INHABILITACIÓN PERPETUA (MUERTE CIVIL).
- D) MULTA ECONÓMICA DE HASTA 100 UIT.

RESPUESTA: B

105. EL ÓRGANO INSTRUCTOR DE LA CGR TIENE AUTONOMÍA FUNCIONAL EN SUS DECISIONES. ESTO IMPLICA QUE SUS RESOLUCIONES O PRONUNCIAMIENTOS:

- A) DEBEN SER APROBADOS PREVIAMENTE POR EL CONTRALOR GENERAL.
- B) NO ESTÁN SUJETOS A MANDATO IMPERATIVO, RESOLVIENDO CON INDEPENDENCIA TÉCNICA, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD.
- C) PUEDEN SER VETADOS POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD AUDITADA.
- D) SON INAPELABLES EN TODAS SUS INSTANCIAS.

RESPUESTA: B

106. LA "PARCIALIDAD" ES UNA INFRACCIÓN MUY GRAVE (LEY N° 31288) ORIENTADA A SANCIONAR:

- A) LAS TARDANZAS REITERADAS.
- B) EL FAVORECIMIENTO O BENEFICIO INDEBIDO A TERCEROS DURANTE PROCESOS DE SELECCIÓN, OTORGAMIENTO DE DERECHOS O EJECUCIÓN CONTRACTUAL.
- C) LA PÉRDIDA DE EXPEDIENTES POR DESORDEN.
- D) EL TRATO DESCORTÉS A LOS CIUDADANOS.

RESPUESTA: B

107. CUANDO LA LEY N° 31288 TIPIFICA COMO INFRACCIÓN GRAVE: "INCUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA INTERNA REFERIDA A LA CUSTODIA DE FONDOS, VALORES U OTROS ACTIVOS", EL ESPECIALISTA PROCESAL DEBE VERIFICAR QUE EXISTA:

- A) SOLO EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA.
- B) UN PERJUICIO ECONÓMICO EFECTIVO Y CUANTIFICABLE O GRAVE AFECTACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO.
- C) UNA DENUNCIA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO.
- D) LA INTENCIÓN DOLOSA COMPROBADA.

RESPUESTA: B

108. EN EL PAS DE LA CGR, SI UN SERVIDOR PÚBLICO ACTUÓ BAJO UNA "ORDEN SUPERIOR" MANIFIESTAMENTE ANTIJURÍDICA, ¿ES VÁLIDA ESTA CAUSAL COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD?

- A) SÍ, SIEMPRE EXIME LA RESPONSABILIDAD DEL SUBORDINADO.
- B) NO. SOLO OPERA COMO EXIMENTE SI EL SUBORDINADO DEJÓ CONSTANCIA EXPRESA DE SU OBJECCIÓN ANTES DE CUMPLIRLA; DE LO CONTRARIO, ASUME LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.
- C) NO, LA OBEDIENCIA DEBIDA YA NO EXISTE EN EL DERECHO DISCIPLINARIO.
- D) SÍ, PERO EL SUBORDINADO DEBE PAGAR LA MITAD DE LA MULTA.

RESPUESTA: B

109. UN "PERJUICIO ECONÓMICO" AL ESTADO, COMO ELEMENTO PARA CONFIGURAR CIERTAS INFRACCIONES EN EL PAS DE LA CGR, SE DEFINE COMO:

- A) UN RIESGO POTENCIAL DE PERDER DINERO.
- B) EL MENOSCABO, DAÑO, PÉRDIDA O DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, QUE SEA CIERTO, ACTUAL Y CUANTIFICABLE.
- C) LA FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (DEVOLVER EL DINERO AL MEF).
- D) EL RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE CONTABLE.

RESPUESTA: B

110. SI UN INVESTIGADO FALLECE DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LA FASE INSTRUCTORA DEL PAS, EL ESPECIALISTA PROCESAL DEBE PROPONER:

- A) LA SUCESIÓN PROCESAL A SUS HEREDEROS.

B) EL ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTO DE ESTE INVESTIGADO POR EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD.

C) CONTINUAR EL PROCESO PARA DETERMINAR LA VERDAD HISTÓRICA.

D) EMITIR SANCIÓN POST-MORTEM.

RESPUESTA: B

111. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LA CGR CONSTA ESTRUCTURALMENTE DE DOS INSTANCIAS Y DOS FASES PRINCIPALES EN LA PRIMERA INSTANCIA. ESTAS FASES SON:

A) ACUSATORIA Y DEFENSIVA.

B) FASE INSTRUCTORA Y FASE SANCIONADORA.

C) FASE DE CONTROL Y FASE JUDICIAL.

D) FASE PROBATORIA Y FASE DE APELACIÓN.

RESPUESTA: B

112. ¿CUÁL ES EL PRIMER ACTO ADMINISTRATIVO FORMAL QUE DA INICIO VÁLIDO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR A CARGO DEL ÓRGANO INSTRUCTOR?

A) EL OFICIO DE REMISIÓN DEL INFORME DE CONTROL.

B) LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PAS, QUE CONTIENE LA IMPUTACIÓN DE CARGOS AL INVESTIGADO.

C) EL AUTO DE AVOCAMIENTO DEL AUDITOR.

D) EL DICTAMEN PERICIAL.

RESPUESTA: B

113. CUANDO EL ÓRGANO INSTRUCTOR NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PAS, ¿CUÁL ES EL PLAZO MÍNIMO Y MÁXIMO QUE DEBE OTORGAR AL ADMINISTRADO PARA PRESENTAR SUS DESCARGOS POR ESCRITO?

A) 3 DÍAS HÁBILES.

B) 10 DÍAS HÁBILES.

C) NO MENOR DE 5 DÍAS HÁBILES NI MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES (SALVO PRÓRROGAS ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA).

D) 30 DÍAS CALENDARIO.

RESPUESTA: C

114. EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DE CARGOS DEBE INCLUIR, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD, UN ELEMENTO CRUCIAL DERIVADO DEL PRINCIPIO DE TIPICIDAD. ESTE ES:

A) LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS.

B) LA CALIFICACIÓN O SUBSUNCIÓN LEGAL PRECISA DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN (NORMA VULNERADA E INCISO DE LA LEY APLICABLE).

C) EL MONTO EXACTO DE LA MULTA EN UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).

D) LA INHABILITACIÓN PREVENTIVA DEL INVESTIGADO.

RESPUESTA: B

115. DURANTE LA FASE DE INSTRUCCIÓN, SI EL ADMINISTRADO SOLICITA UN "INFORME ORAL" (AUDIENCIA) ANTE EL ÓRGANO INSTRUCTOR PARA SUSTENTAR SU DEFENSA, EL ESPECIALISTA PROCESAL DEBE:

A) DENEGAR LA SOLICITUD, PUES EN LA FASE INSTRUCTORA TODO ES ESCRITO.

B) CONCEDERLA OBLIGATORIAMENTE, FIJANDO FECHA Y HORA, GARANTIZANDO EL DERECHO DE DEFENSA DEL INVESTIGADO.

C) CONCEDERLA SOLO SI EL ADMINISTRADO ES ABOGADO.

D) TRASLADAR EL PEDIDO AL ÓRGANO SANCIONADOR PARA QUE LO ESCUCHE DESPUÉS.

RESPUESTA: B

116. LA FIGURA DE "VARIACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DE CARGOS" DURANTE LA FASE INSTRUCTORA PERMITE:

A) CAMBIAR AL ÓRGANO INSTRUCTOR.

B) MODIFICAR O AMPLIAR LOS CARGOS IMPUTADOS SI SURGEN NUEVOS ELEMENTOS DE PRUEBA ANTES DE EMITIR EL PRONUNCIAMIENTO, DEBIENDO NOTIFICAR NUEVAMENTE AL INVESTIGADO OTORGÁNDOLE UN NUEVO PLAZO PARA SUS DESCARGOS.

C) CAMBIAR LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL TRIBUNAL.

D) ACUSAR A PERSONAS QUE NO FIGURAN EN EL INFORME DE CONTROL ORIGINAL.

RESPUESTA: B

117. ¿PUEDE EL ÓRGANO INSTRUCTOR REALIZAR O SOLICITAR NUEVOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (PRUEBAS DE OFICIO) ADICIONALES A LAS RECABADAS EN EL INFORME DE CONTROL?

A) NO, EL INFORME DE CONTROL CONSTITUYE PLENA PRUEBA IRREBATIBLE.

B) SÍ, MEDIANTE EL PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO Y VERDAD MATERIAL, PUEDE REQUERIR PERITAJES, DECLARACIONES O DOCUMENTOS ADICIONALES PARA ESCLARECER LOS HECHOS.

C) SOLO SI EL ADMINISTRADO ESTÁ DE ACUERDO.

D) SOLO SI LO AUTORIZA EL JUEZ.

RESPUESTA: B

118. ¿QUÉ DOCUMENTO CONSOLIDA EL TRABAJO DEL ESPECIALISTA PROCESAL Y MARCA EL FIN DE LA FASE INSTRUCTORA?

A) LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN DEFINITIVA.

B) EL PRONUNCIAMIENTO (O INFORME FINAL) DEL ÓRGANO INSTRUCTOR, EN EL CUAL SE CONCLUYE PROPONIENDO LA SANCIÓN O DECLARANDO LA NO EXISTENCIA DE INFRACCIÓN (ARCHIVO).

C) EL RECURSO DE APELACIÓN.

D) LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO.

RESPUESTA: B

119. SI EL ÓRGANO INSTRUCTOR CONCLUYE QUE NO EXISTE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL (EJ. ATIPICIDAD O PRESCRIPCIÓN), SU PRONUNCIAMIENTO DEBE DISPONER:

A) IMPONER UNA AMONESTACIÓN VERBAL.

B) ELEVAR LOS ACTUADOS AL ÓRGANO SANCIONADOR RECOMENDANDO EL ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO.

C) DECLARAR ÉL MISMO EL ARCHIVO DEFINITIVO Y DESTRUIR EL EXPEDIENTE.

D) DEVOLVER EL EXPEDIENTE A LA COMISIÓN AUDITORA.

RESPUESTA: B

120. ¿QUÉ ES LA "CADUCIDAD" DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR?

A) ES LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN A INICIAR UN PAS POR EL TRANCURSO DE 4 AÑOS.

B) ES LA FIGURA QUE OPERA CUANDO, HABIÉNDOSE INICIADO VÁLIDAMENTE UN PAS, LA AUTORIDAD NO EMITE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN A LA INSTANCIA DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO ESTABLECIDO POR LEY.

C) ES LA SANCIÓN QUE APLICA A LOS CONTRATOS VENCIDOS.

D) ES LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.

RESPUESTA: B

121. EN EL MARCO GENERAL DE LA LPAG, EL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, BAJO PENA DE CADUCIDAD, ES DE:

A) 3 MESES.

B) 6 MESES PRORROGABLES POR 3 MESES MÁS.

C) 9 MESES PRORROGABLES POR 3 MESES ADICIONALES (TOTAL 12 MESES).

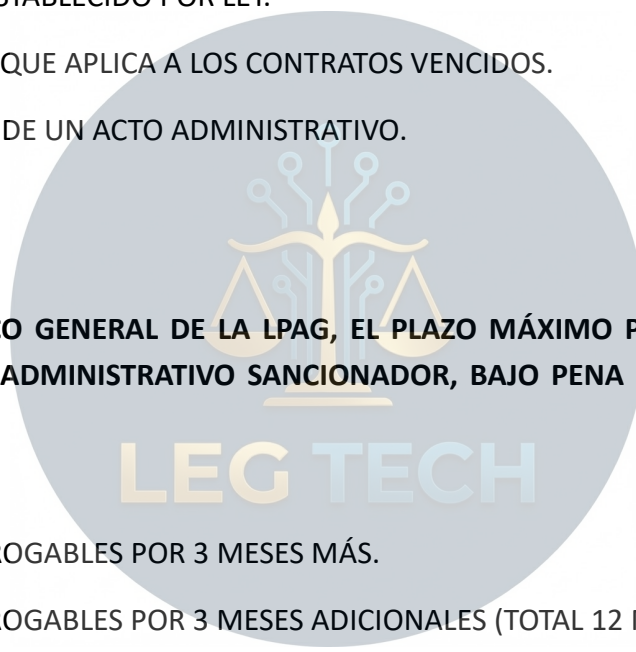
D) 2 AÑOS.

RESPUESTA: C

122. ¿QUÉ EFECTO TIENE LA DECLARACIÓN DE "CADUCIDAD" SOBRE EL DERECHO DE FONDO DE LA CONTRALORÍA PARA SANCIONAR LA INFRACCIÓN?

A) EXTINGUE AUTOMÁTICAMENTE EL DERECHO A SANCIONAR (PRESCRIPCIÓN DE OFICIO).

B) NO EXTINGUE EL DERECHO A SANCIONAR, PERO OBLIGA AL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE EN CURSO. LA AUTORIDAD PUEDE INICIAR UN "NUEVO" PROCEDIMIENTO SI LA INFRACCIÓN AÚN NO HA PRESCRITO.



- C) CONDENA A LA AUTORIDAD AL PAGO DE UNA REPARACIÓN CIVIL.
- D) ABSUELVE AL INFRACITOR Y ELIMINA SUS ANTECEDENTES PENALES.

RESPUESTA: B

123. EN EL PAS DE LA CONTRALORÍA, UNA VEZ NOTIFICADO EL PRONUNCIAMIENTO DEL ÓRGANO INSTRUCTOR AL ÓRGANO SANCIONADOR, ¿SE SUSPENDE O INTERRUPE EL PLAZO DE CADUCIDAD?

- A) SÍ, EL INICIO DE LA FASE SANCIONADORA INTERRUPE LA CADUCIDAD.
- B) NO. EL PLAZO DE CADUCIDAD COMPUTA DESDE LA NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LA FASE INSTRUCTORA HASTA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL DEL ÓRGANO SANCIONADOR EN PRIMERA INSTANCIA.
- C) LA CGR NO ESTÁ SUJETA A PLAZOS DE CADUCIDAD.
- D) SOLO SI EL INVESTIGADO APELA.

RESPUESTA: B

124. LA "PRESCRIPCIÓN" EXTINGUE LA FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS (INICIAR EL PAS). ESTE PLAZO DE 4 AÑOS (EN LA CGR) SE INTERRUPE EXCLUSIVAMENTE CUANDO:

- A) SE PUBLICA UNA NOTICIA EN EL PERIÓDICO SOBRE EL FUNCIONARIO.
- B) SE LE NOTIFICA AL ADMINISTRADO LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR EL ÓRGANO INSTRUCTOR.
- C) SE FIRMA EL ACTA DE INSTALACIÓN DE LA AUDITORÍA.
- D) SE APRUEBA EL INFORME DE CONTROL POR LA GERENCIA DE CONTROL RESPECTIVA.

RESPUESTA: B

125. UNA VEZ INTERRUPTO EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN POR LA NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL PAS, SI EL PROCEDIMIENTO SE PARALIZA POR INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, ¿CUÁNDO SE REANUDA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PRESCRIPTIVO ORIGINAL?

- A) SI EL PROCEDIMIENTO SE MANTIENE PARALIZADO POR MÁS DE 25 DÍAS HÁBILES CONTINUOS POR CAUSA IMPUTABLE A LA AUTORIDAD.

- B) SI EL PROCEDIMIENTO SE MANTIENE PARALIZADO POR 1 AÑO.
- C) A LOS 9 MESES DE INICIADO.
- D) LA PRESCRIPCIÓN NO SE REANUDA NUNCA TRAS SER INTERRUMPIDA.

RESPUESTA: A

126. LA DECLARACIÓN DE "NULIDAD DE OFICIO" DE UN ACTO EN LA FASE INSTRUCTORA PROCEDE CUANDO:

- A) EL ADMINISTRADO PRESENTÓ SUS DESCARGOS UN DÍA TARDE.
- B) EL ACTO SE DICTÓ PRESCINDIENDO TOTAL Y ABSOLUTAMENTE DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO O VULNERANDO EL DERECHO A LA DEFENSA.
- C) EL ESPECIALISTA PROCESAL TIENE UNA OPINIÓN DISCREPANTE.
- D) EL AUDITOR NO FIRMÓ CADA PÁGINA DEL INFORME.

RESPUESTA: B

127. EL "DEBIDO PROCEDIMIENTO" EXIGE LA IMPARCIALIDAD DEL ÓRGANO INSTRUCTOR. UNA CAUSAL VÁLIDA PARA QUE EL ESPECIALISTA O INSTRUCTOR DEBA "ABSTENERSE" DE TRAMITAR UN EXPEDIENTE ES:

- A) HABER LABORADO EN LA MISMA REGIÓN QUE EL INVESTIGADO, PERO EN UNA ENTIDAD DISTINTA.
- B) TENER PARENTESCO DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD CON CUALQUIERA DE LOS INVESTIGADOS EN EL EXPEDIENTE.
- C) TENER UNA DEUDA HIPOTECARIA CON UN BANCO.
- D) PERTENECER AL MISMO COLEGIO PROFESIONAL QUE EL INVESTIGADO.

RESPUESTA: B

128. AL EMITIR EL PRONUNCIAMIENTO DEL ÓRGANO INSTRUCTOR, EL REQUISITO DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "DEBIDA MOTIVACIÓN" CONSISTE EN:

- A) CITAR ARTÍCULOS LEGALES SIN EXPLICARLOS.
- B) TRANSCRIBIR EL 100% DE LOS ALEGATOS DE DEFENSA DEL ADMINISTRADO.

C) LA FUNDAMENTACIÓN QUE EXPRESA DE FORMA CONCRETA LAS RAZONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS DE LA DECISIÓN, CONECTANDO LOS HECHOS PROBADOS CON LA NORMA INFRINGIDA Y VALORANDO LOS DESCARGOS.

D) ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS A COLOR DE LA INFRACCIÓN.

RESPUESTA: C

129. ¿QUÉ ES EL "VICIO DE MOTIVACIÓN APARENTE"?

A) CUANDO SE EXPONEN HECHOS QUE NO OCURRIERON.

B) CUANDO LA RESOLUCIÓN CARECE DE RAZONAMIENTO REAL Y SE LIMITA A CITAR NORMAS VACÍAS O FRASES GENÉRICAS, SIN ANALIZAR LÓGICAMENTE LOS HECHOS NI RESPONDER LOS ARGUMENTOS SUSTANCIALES DE LA DEFENSA.

C) CUANDO LA MOTIVACIÓN ES DEMASIADO EXTENSA Y ABURRIDA.

D) CUANDO LA RESOLUCIÓN NO LLEVA LA FIRMA DIGITAL DE LA AUTORIDAD.

RESPUESTA: B

130. DURANTE LA FASE DE INSTRUCCIÓN, EL ADMINISTRADO PRESENTA COMO "PRUEBA NUEVA" UN PERITAJE DE PARTE QUE CONTRADICE LAS CONCLUSIONES DEL PERITO DE LA CGR. EL ESPECIALISTA PROCESAL DEBE:

A) RECHAZARLO PORQUE SOLO VALEN LAS PRUEBAS DE LA CGR.

B) ADMITIRLO, EVALUARLO EN CONJUNTO CON LAS DEMÁS PRUEBAS BAJO EL PRINCIPIO DE LIBRE VALORACIÓN O SANA CRÍTICA, Y FUNDAMENTAR EN EL PRONUNCIAMIENTO POR QUÉ LE OTORGA O DENIEGA VALOR PROBATORIO.

C) TRASLADAR EL PERITAJE A UN JUZGADO PENAL PARA QUE DECIDA.

D) DECLARAR INFUNDADO EL PAS DE INMEDIATO.

RESPUESTA: B

131. EN LA JURISPRUDENCIA DEL TSRA, EL CONCEPTO DE "TIPICIDAD SUBJETIVA" EXIGE DEMOSTRAR QUE:

A) EL ACTO FUE ANTIJURÍDICO.

B) EL INVESTIGADO ACTUÓ CON DOLO (VOLUNTAD Y CONOCIMIENTO) O, AL MENOS, CON CULPA (NEGLIGENCIA, IMPRUDENCIA O IMPERICIA) INEXCUSABLE.

- C) HUBO UN DAÑO ECONÓMICO CUANTIFICABLE MAYOR A 1 UIT.
- D) EL INVESTIGADO SE ENRIQUECIÓ ILÍCITAMENTE.

RESPUESTA: B

132. CUANDO UN INVESTIGADO ARGUMENTA EN SUS DESCARGOS EL "ERROR DE PROHIBICIÓN INVENCIBLE" (ACTUÓ CREYENDO FIRMEMENTE QUE SU CONDUCTA ERA LÍCITA POR UNA INTERPRETACIÓN ERRADA Y RAZONABLE DE UNA DIRECTIVA CONFUSA), Y LA AUTORIDAD CORROBORA ESTA SITUACIÓN, ¿QUÉ EFECTO JURÍDICO TIENE?

- A) AGRAVAR LA SANCIÓN POR IGNORANCIA DE LA LEY.
- B) EXIMIR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PUES ELIMINA LA CULPABILIDAD AL NO EXISTIR CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURICIDAD.
- C) REDUCIR LA SANCIÓN EN UN 10%.
- D) SE TRANSFIERE EL CASO A SERVIR.

RESPUESTA: B

133. EL "ATENUANTE" DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD, PARA QUE TENGA EL EFECTO DE REBAJAR LA SANCIÓN EN EL PAS, DEBE SER PRESENTADO:

- A) EN EL RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL TSRA.
- B) ANTES DEL INICIO DEL PAS.
- C) DE FORMA EXPRESA Y POR ESCRITO ANTE EL ÓRGANO INSTRUCTOR O SANCIONADOR, EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE QUE SE EMITA LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN A LA INSTANCIA.
- D) SOLO DESPUÉS DE EJECUTADA LA SANCIÓN.

RESPUESTA: C

134. DE ACUERDO A LA LPAG Y LA DIRECTIVA DEL PAS DE LA CGR, ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES UN CRITERIO DE GRADUACIÓN VÁLIDO QUE EL ÓRGANO SANCIONADOR DEBE CONSIDERAR PARA DETERMINAR LA SANCIÓN A IMPONER (DE 1 A 5 AÑOS DE INHABILITACIÓN)?

- A) EL NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL INVESTIGADO.

B) LA GRAVEDAD DEL DAÑO AL INTERÉS PÚBLICO Y/O BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, Y LA INTENCIONALIDAD O GRADO DE PARTICIPACIÓN.

C) LAS DEUDAS PERSONALES DEL INVESTIGADO CON ENTIDADES FINANCIERAS.

D) EL PARTIDO POLÍTICO AL QUE PERTENECE EL INVESTIGADO.

RESPUESTA: B

135. SI UN ADMINISTRADO, EN EL CURSO DEL PAS, ACREDITA HABER IMPLEMENTADO MECANISMOS DE CONTROL INTERNO Y PREVENCIÓN (EJ. COMPLIANCE) POSTERIORES A LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN PARA EVITAR QUE EL HECHO SE REPITA EN SU ENTIDAD, ESTO OPERA COMO:

A) CAUSAL DE ARCHIVO DEFINITIVO.

B) UN ATENUANTE DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA AL MOMENTO DE GRADUAR LA SANCIÓN.

C) UN EXIMENTE ABSOLUTO DE RESPONSABILIDAD.

D) UN AGRAVANTE, POR NO HABERLO HECHO ANTES.

RESPUESTA: B

136. PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN, LA "REINCIDENCIA" CONSTITUYE UN AGRAVANTE. SEGÚN LA LPAG, HAY REINCIDENCIA CUANDO EL ADMINISTRADO COMETE LA MISMA INFRACCIÓN DENTRO DEL PLAZO DE:

A) UN (1) AÑO DESDE QUE QUEDÓ FIRME LA RESOLUCIÓN QUE SANCIONÓ LA PRIMERA INFRACCIÓN.

B) DOS (2) AÑOS DESDE EL INICIO DEL PRIMER PAS.

C) SEIS (6) MESES DESDE QUE COMETIÓ LA PRIMERA FALTA.

D) CINCO (5) AÑOS SIN IMPORTAR SI LA RESOLUCIÓN QUEDÓ FIRME.

RESPUESTA: A

137. EL CONCURSO DE INFRACTORES (CUANDO VARIAS PERSONAS PARTICIPAN EN EL MISMO HECHO INFRACTOR) IMPLICA QUE:

A) A TODOS SE LES APLICA LA MISMA SANCIÓN IDÉNTICA PARA GARANTIZAR IGUALDAD.

B) LA RESPONSABILIDAD ES SOLIDARIA EN LA INHABILITACIÓN.

C) LA SANCIÓN DEBE INDIVIDUALIZARSE PARA CADA INVESTIGADO SEGÚN SU GRADO DE PARTICIPACIÓN, JERARQUÍA, DOLO O CULPA INEXCUSABLE DEMOSTRADA EN LOS HECHOS.

D) SE SANCIONA SOLO AL DE MAYOR JERARQUÍA Y SE ABSUELVE A LOS SUBORDINADOS.

RESPUESTA: C

138. SI EL INVESTIGADO ACTUÓ CON "DOLO" (CONCIENCIA Y VOLUNTAD DE INFRINGIR LA NORMA Y CAUSAR EL RESULTADO ANTIJURÍDICO), EL INSTRUCTOR, AL PROPONER LA SANCIÓN, DEBE CONSIDERAR ESTA CIRCUNSTANCIA SUBJETIVA COMO:

A) UNA CAUSAL QUE OBLIGA A DERIVAR EL CASO AL JUEZ PENAL Y ARCHIVAR EL PAS.

B) UN FACTOR DE MAYOR REPROCHABILIDAD QUE JUSTIFICA AGRAVAR LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA EN COMPARACIÓN CON UNA CONDUCTA MERAMENTE CULPOSA.

C) IRRELEVANTE, PORQUE EL PAS SOLO SANCIONA LA CULPA.

D) UN EXIMENTE, SI DEMUESTRA QUE ROBÓ PARA UN FIN NOBLE.

RESPUESTA: B

139. EL "PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD" EXIGE QUE EL ÓRGANO INSTRUCTOR PROPONGA UNA SANCIÓN:

A) EXACTAMENTE EN LA MITAD DE LA ESCALA LEGAL PREVISTA.

B) QUE MANTENGA LA DEBIDA ADECUACIÓN ENTRE LA GRAVEDAD DEL HECHO CONSTITUTIVO DE LA INFRACCIÓN Y LA SANCIÓN APLICADA, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN.

C) QUE SEA SIEMPRE LA MÁXIMA PARA DAR EL EJEMPLO A LOS DEMÁS FUNCIONARIOS.

D) ESTABLECIDA MEDIANTE SORTEO.

RESPUESTA: B

140. LA "CULPA INEXCUSABLE" ES UN ELEMENTO SUBJETIVO REQUERIDO PARA SANCIONAR CIERTAS INFRACCIONES (LEY 31288). SE DIFERENCIA DE LA "CULPA LEVE" EN QUE LA PRIMERA IMPLICA:

A) UN SIMPLE ERROR DE CÁLCULO POR CANSANCIO.

B) UN DESCUIDO SUPREMO, UNA NEGLIGENCIA CRASA Y UN INCUMPLIMIENTO GRAVÍSIMO DE LOS DEBERES DE CUIDADO BÁSICOS QUE CUALQUIER FUNCIONARIO EN SU POSICIÓN DEBÍA OBSERVAR.

C) UNA INTENCIÓN DELIBERADA DE ROBAR (DOLO).

D) UNA ORDEN VERBAL DEL JEFE.

RESPUESTA: B

141. ¿TIENE POTESTAD LA CONTRALORÍA (MEDIANTE SU PAS) PARA SANCIONAR FALTAS DISCIPLINARIAS COMETIDAS POR "CULPA LEVE" O "NEGLIGENCIA SIMPLE"?

A) SÍ, INHABILITANDO POR 6 MESES.

B) NO. LAS INFRACCIONES POR CULPA LEVE, INOBSERVANCIA DE DIRECTIVAS MENORES O FALTAS DE CARÁCTER PURAMENTE DISCIPLINARIO QUE NO CALIFIQUEN COMO GRAVES O MUY GRAVES, CORRESPONDEN SER PROCESADAS Y SANCIONADAS POR LA PROPIA ENTIDAD A TRAVÉS DEL PAD (LEY SERVIR).

C) SÍ, PERO SOLO MEDIANTE AMONESTACIÓN ESCRITA.

D) SOLO SI EL INFRACTOR ES DEL RÉGIMEN CAS.

RESPUESTA: B

142. LA "RESPONSABILIDAD OBJETIVA" EN MATERIA SANCIONADORA (SANCIONAR SIN PROBAR DOLO O CULPA, SOLO POR LA OCURRENCIA DEL HECHO):

A) ES LA REGLA GENERAL EN TODO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PERUANO.

B) ESTÁ PROSCRITA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PERUANO; LA REGLA ES LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA (PRINCIPIO DE CULPABILIDAD).

C) SOLO APLICA PARA LOS MINISTROS DE ESTADO.

D) PERMITE SANCIONAR A LOS FAMILIARES DEL INFRACTOR.

RESPUESTA: B

143. EN LOS EXPEDIENTES DE CONTROL QUE DEVIENEN EN PAS, ¿CÓMO SE ACREDITA PROCESALMENTE LA "RELACIÓN DE CAUSALIDAD" (NEXO CAUSAL)?

A) CON FOTOS DEL INFRACTOR EN LA OFICINA.

B) DEMOSTRANDO CON MEDIOS PROBATORIOS IDÓNEOS QUE LA ACCIÓN U OMISIÓN ATRIBUIDA AL INVESTIGADO ES LA CAUSA DIRECTA, LÓGICA E IDÓNEA QUE PRODUJO EL RESULTADO LESIVO O EL INCUMPLIMIENTO NORMATIVO IMPUTADO.

C) PRESUMIENDO QUE, SI EL INVESTIGADO ERA EL JEFE, ÉL FUE LA CAUSA DE TODO.

D) CON UNA DECLARACIÓN JURADA DEL PROCURADOR.

RESPUESTA: B

144. "OMISIÓN DE FUNCIONES". PARA SANCIONAR VÁLIDAMENTE A UN SERVIDOR POR OMISIÓN (NO HACER), EL ÓRGANO INSTRUCTOR DEBE VERIFICAR INDISPENSABLEMENTE QUE:

A) EL SERVIDOR TENÍA PRESUPUESTO DE SOBRA.

B) EXISTÍA UN DEBER LEGAL EXPRESO, PREVIO Y EXIGIBLE DE ACTUAR, Y QUE EL FUNCIONARIO TENÍA LA CAPACIDAD REAL PARA EJECUTAR DICHA ACCIÓN EN ESE MOMENTO (POSICIÓN DE GARANTE).

C) EL SERVIDOR ESTABA DE VACACIONES.

D) EL SERVIDOR NO SEA SINDICALIZADO.

RESPUESTA: B

145. EN EL MARCO DEL PAS, LOS ACTOS DE MERO TRÁMITE (EJ. OFICIOS QUE SOLICITAN COPIAS, PROVIDENCIAS DE ACUMULACIÓN) DICTADOS POR EL INSTRUCTOR, ¿SON APELABLES DE MANERA AUTÓNOMA?

A) SÍ, DEBEN SER APELADOS EN EL PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES.

B) NO. POR REGLA GENERAL, LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA O DE MERO TRÁMITE NO SON IMPUGNABLES DE FORMA AUTÓNOMA, DEBIENDO PLANTEARSE LA OPOSICIÓN O QUEJA PARA SER RESUELTA CON LA RESOLUCIÓN FINAL.

C) SÍ, PERO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

D) SÍ, PERO EL PLAZO ES DE 3 DÍAS ÚTILES.

RESPUESTA: B

146. EN CASO EL ÓRGANO INSTRUCTOR DISPONGA LA ACUMULACIÓN DE DOS O MÁS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES SEGUIDOS CONTRA UN MISMO FUNCIONARIO

POR GUARDAR CONEXIÓN ESTRECHA (EJ. MISMOS HECHOS EN DIFERENTES INFORMES CONEXOS), ¿ESTA DECISIÓN DE ACUMULAR ES IMPUGNABLE?

A) SÍ, MEDIANTE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

B) NO. LA ACUMULACIÓN DISPUESTA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE ES IRRECURRENTE Y DE NATURALEZA INIMPUGNABLE (ACTO DE MERO TRÁMITE ORGANIZATIVO).

C) SÍ, PERO SOLO MEDIANTE DEMANDA CIVIL DE INDEMNIZACIÓN.

D) DEPENDE DE SI LO AUTORIZA EL SANCIONADOR.

RESPUESTA: B

147. EL "DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE" EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SIGNIFICA QUE:

A) EL INVESTIGADO ESTÁ OBLIGADO A CONFESAR SI LA PRUEBA ES CONTUNDENTE.

B) EL INVESTIGADO TIENE DERECHO A GUARDAR SILENCIO, Y ESTE SILENCIO NO PUEDE SER VALORADO COMO PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD POR EL ÓRGANO INSTRUCTOR.

C) EL INVESTIGADO NO PUEDE PRESENTAR PRUEBAS A SU FAVOR.

D) EL INSTRUCTOR NO PUEDE PREGUNTAR SOBRE TEMAS ECONÓMICOS.

RESPUESTA: B

148. LA PRESENTACIÓN DE DESCARGOS "EXTEMPORÁNEOS" (FUERA DEL PLAZO OTORGADO EN LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PAS, PERO ANTES DE LA EMISIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO DEL ÓRGANO INSTRUCTOR):

A) GENERA EL RECHAZO LIMINAR Y DEVOLUCIÓN FÍSICA DEL ESCRITO.

B) DEBEN SER INCORPORADOS AL EXPEDIENTE Y VALORADOS POR EL ÓRGANO INSTRUCTOR AL MOMENTO DE RESOLVER, SIEMPRE QUE SE PRESENTEN ANTES DE EMITIR LA RESOLUCIÓN FINAL.

C) DUPLICA LA SANCIÓN APLICABLE.

D) OBLIGA A REINICIAR EL CÓMPUTO DE LA CADUCIDAD.

RESPUESTA: B

149. ¿QUÉ AUTORIDAD ES LA COMPETENTE PARA DECLARAR LA "NULIDAD DE OFICIO" DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL ÓRGANO SANCIONADOR QUE SE ENCUENTRA VICIADA Y NO HA SIDO APELADA?

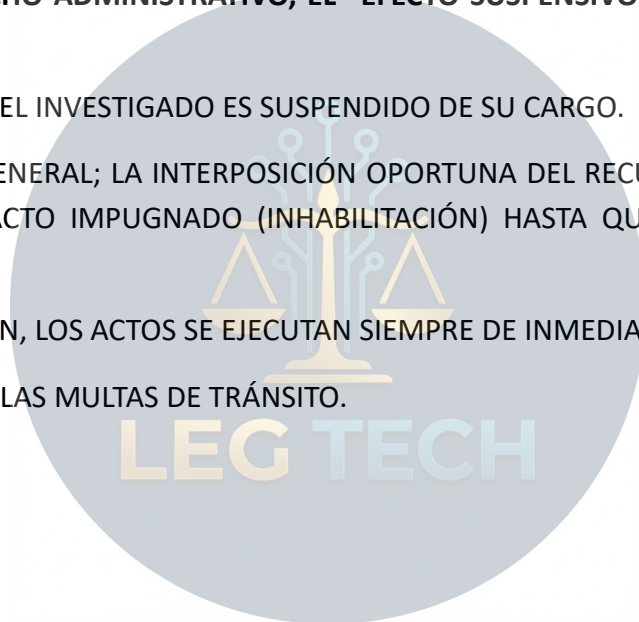
- A) EL MISMO ÓRGANO SANCIONADOR (AUTOTUTELA DIRECTA).
- B) EL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL ÓRGANO SANCIONADOR, QUE EN ESTE CASO ES EL TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (TSRA).
- C) EL ÓRGANO INSTRUCTOR.
- D) LA FISCALÍA DE LA NACIÓN.

RESPUESTA: B

150. EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO, EL "EFECTO SUSPENSIVO" DEL RECURSO DE APELACIÓN:

- A) SIGNIFICA QUE EL INVESTIGADO ES SUSPENDIDO DE SU CARGO.
- B) ES LA REGLA GENERAL; LA INTERPOSICIÓN OPORTUNA DEL RECURSO SUSPENDE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO (INHABILITACIÓN) HASTA QUE SE RESUELVA LA APELACIÓN.
- C) ES LA EXCEPCIÓN, LOS ACTOS SE EJECUTAN SIEMPRE DE INMEDIATO.
- D) APLICA SOLO A LAS MULTAS DE TRÁNSITO.

RESPUESTA: B



BLOQUE IV: CONTRATACIONES DEL ESTADO

151. ¿CUÁL ES LA FINALIDAD MÁXIMA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LEY N° 30225)?

- A) MAXIMIZAR EL VALOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PROMOVRIENDO CONTRATACIONES OPORTUNAS, EN LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD.
- B) BENEFICIAR EXCLUSIVAMENTE A LAS MYPES NACIONALES.
- C) ASEGURAR QUE TODO CONTRATO PÚBLICO SEA FIRMADO ANTE NOTARIO.
- D) EVITAR QUE SE GASTE EL PRESUPUESTO DEL ESTADO.

RESPUESTA: A

152. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS ESTÁ EXCLUIDO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SUPUESTO EXCLUIDO SIN SUPERVISIÓN DE OSCE)?

- A) LA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA UN MINISTERIO.
- B) LAS CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), SALVO EXCEPCIONES.
- C) LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN CAS.
- D) LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS ESTATALES.

RESPUESTA: C

153. ¿QUÉ ENTIDAD ES EL ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO ENCARGADO DE PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO?

- A) LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM).
- B) LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS (PERÚ COMPRAS).
- C) EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE).
- D) EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF).

RESPUESTA: C

154. ¿QUÉ ES EL SEACE?

- A) SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE COMPRAS ESPECIALES.
- B) SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
- C) SECRETARÍA ESPECIAL DE ADJUDICACIONES Y COMPRAS ESTATALES.
- D) SINDICATO DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRATACIONES DEL ESTADO.

RESPUESTA: B

155. ¿QUÉ INSTRUMENTO DE GESTIÓN CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE TODAS LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE UNA ENTIDAD DURANTE EL AÑO FISCAL?

- A) EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).
- B) EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI).
- C) EL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (CMN).
- D) EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC).

RESPUESTA: D

156. ¿QUÉ ES EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP)?

- A) EL SISTEMA DE PLANILLAS DE LOS MINISTERIOS.
- B) EL LISTADO DE EMPRESAS SANCIONADAS POR CORRUPCIÓN.
- C) EL REGISTRO ÚNICO Y DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA TODAS LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE DESEEN SER PARTICIPANTES, POSTORES Y/O CONTRATISTAS DEL ESTADO.
- D) UN DIRECTORIO VOLUNTARIO PARA HACER PUBLICIDAD DE MARCAS.

RESPUESTA: C

157. ¿EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LOS MINISTROS PUEDEN SER POSTORES O CONTRATISTAS DEL ESTADO DURANTE SU MANDATO?

- A) SÍ, MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA A SU NOMBRE.
- B) NO, TIENEN IMPEDIMENTO ABSOLUTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO DURANTE SU CARGO Y HASTA 12 MESES DESPUÉS DE DEJARLO.
- C) SÍ, PERO SOLO EN MONTOS MENORES A 8 UIT.

D) SOLO PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA, NO PARA BIENES U OBRAS.

RESPUESTA: B

158. LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ESTABLECE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. ¿HASTA QUÉ NIVEL DE PARENTESCO ESTÁN IMPEDIDOS DE CONTRATAR LOS FAMILIARES DE UN MINISTRO DE ESTADO A NIVEL NACIONAL?

A) PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD.

B) HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD.

C) HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD Y CÓNYUGE/CONVIVIENTE.

D) NO TIENEN IMPEDIMENTO SI LA EMPRESA ES LEGAL.

RESPUESTA: C

159. ¿CUÁLES SON LAS TRES FASES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA?

A) REQUERIMIENTO, APROBACIÓN Y PAGO.

B) ACTUACIONES PREPARATORIAS, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

C) DISEÑO, LICITACIÓN Y LIQUIDACIÓN.

D) PRECALIFICACIÓN, SUBASTA Y PENALIDAD.

RESPUESTA: B

160. ¿EN QUÉ FASE DE LA CONTRATACIÓN SE ELABORA Y APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN?

A) EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

B) DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

C) EN LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS.

D) ANTES DE ELABORAR EL PAC.

RESPUESTA: C

161. ¿QUIÉN DEFINE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (BIENES), TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS) O EL EXPEDIENTE TÉCNICO (OBRAS)?

- A) EL ÁREA USUARIA DE LA ENTIDAD.
- B) EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.
- C) EL COMITÉ DE SELECCIÓN.
- D) EL MINISTERIO DE ECONOMÍA.

RESPUESTA: A

162. PARA EVITAR EL DIRECCIONAMIENTO, LA LEY DE CONTRATACIONES PROHÍBE QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE HAGA REFERENCIA A:

- A) NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONALES (ISO).
- B) METRADOS Y PRESUPUESTOS.
- C) MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, DISEÑOS O TIPOS PARTICULARES, FABRICANTES DETERMINADOS (SALVO PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN APROBADO).
- D) PLAZOS DE ENTREGA.

RESPUESTA: C

163. ¿QUIÉN ELABORA LAS BASES (REGLAS DEL JUEGO) DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN?

- A) EL TITULAR DE LA ENTIDAD.
- B) EL ÁREA USUARIA EXCLUSIVAMENTE.
- C) EL COMITÉ DE SELECCIÓN O EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES (OEC), SEGÚN CORRESPONDA.
- D) EL OSCE LAS ELABORA Y ENVÍA A LA ENTIDAD.

RESPUESTA: C

164. LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO ES OBLIGATORIA:

- A) ANTES DE CONVOCAR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
- B) AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO, NO ANTES.
- C) SOLO SI LA COMPRA SUPERA 100 UIT.

D) DESPUÉS DE OTORGADA LA BUENA PRO.

RESPUESTA: A

165. ¿QUÉ ES EL VALOR REFERENCIAL?

A) ES EL MONTO ESTIMADO EN CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.

B) ES EL MONTO CALCULADO ÚNICAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍA DE OBRAS, CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 9 MESES.

C) EL PRECIO MÁS BAJO COTIZADO EN EL MERCADO.

D) EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.

RESPUESTA: B

166. AL EVALUAR LA CONTRATACIÓN, EL RIESGO DE "FRACCIONAMIENTO" SE DEFINE COMO:

A) DIVIDIR LA COMPRA DE BIENES A LO LARGO DEL AÑO PARA MANTENER EL ALMACÉN ABASTECIDO.

B) DIVIDIR DELIBERADAMENTE UNA CONTRATACIÓN CON EL PROPÓSITO DE EVADIR LA APLICACIÓN DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDERÍA SEGÚN EL MONTO TOTAL.

C) COMPRAR REPUESTOS POR PARTES PORQUE SON DE DISTINTAS MARCAS.

D) DELEGAR LA COMPRA A MÚLTIPLES MINISTERIOS.

RESPUESTA: B

167. EL FRACCIONAMIENTO EN LAS CONTRATACIONES ES UNA INFRACCIÓN A LA LEY. ¿EN QUÉ ESCENARIO EXCEPCIONAL NO SE CONSIDERA FRACCIONAMIENTO LA DIVISIÓN DE UNA COMPRA?

A) CUANDO EL ALCALDE LO ORDENA POR ESCRITO.

B) CUANDO SURGE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DECLARADA, FALTA DE PRESUPUESTO TOTAL (SOLO SE CONTRATA LO QUE ALCANZA) O CUANDO EL PROVEEDOR NO PUEDE ENTREGAR TODO EN UN SOLO MOMENTO POR RESTRICCIONES DEL MERCADO.

C) CUANDO SE QUIERE FAVORECER A PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES.

D) CUANDO SE BUSCA EVITAR QUE EL PROCESO PASE POR EL SEACE.

RESPUESTA: B

168. ¿QUÉ PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE UTILIZA OBLIGATORIAMENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y OBRAS CUYOS MONTOS SUPEREN LOS MÁRGENES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO?

- A) ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA.
- B) LICITACIÓN PÚBLICA.
- C) SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES.
- D) CONCURSO PÚBLICO.

RESPUESTA: B

169. ¿QUÉ PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE UTILIZA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍAS DE GRAN ENVERGADURA?

- A) LICITACIÓN PÚBLICA.
- B) SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA.
- C) CONCURSO PÚBLICO.
- D) COMPARACIÓN DE PRECIOS.

RESPUESTA: C

170. ¿CUÁNDO SE UTILIZA LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA?

- A) PARA CONTRATAR OBRAS DE GRAN ENVERGADURA.
- B) PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS COMUNES QUE CUENTAN CON FICHA TÉCNICA APROBADA POR PERÚ COMPRAS.
- C) PARA CONTRATAR ASESORÍA LEGAL ESPECIALIZADA.
- D) PARA CONTRATAR SERVICIOS QUE NO SUPERAN LAS 8 UIT.

RESPUESTA: B

171. ¿QUÉ ES LA CONTRATACIÓN DIRECTA (ANTES EXONERACIÓN)?

- A) LA LIBRE ELECCIÓN DE CUALQUIER PROVEEDOR POR PARTE DEL ALCALDE.
- B) PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A LA ENTIDAD CONTRATAR CON UN PROVEEDOR ESPECÍFICO SIN COMPETIR, EN CASOS COMO EMERGENCIA, DESABASTECIMIENTO, PROVEEDOR ÚNICO, ETC.
- C) LA COMPRA MEDIANTE EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDOS MARCO.
- D) LAS COMPRAS MENORES A 8 UIT.

RESPUESTA: B

172. ¿QUÉ ES UNA CONTRATACIÓN POR "SITUACIÓN DE EMERGENCIA" (CONTRATACIÓN DIRECTA)?

- A) COMPRAR SIN CONCURSO PORQUE SE OLVIDARON DE PLANIFICAR.
- B) CONTRATAR DE MANERA INMEDIATA LO ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA PREVENIR, ATENDER O SATISFACER NECESIDADES ANTE UN DESASTRE INMINENTE, DESASTRE PRODUCIDO O EMERGENCIA SANITARIA, CON OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR LA DOCUMENTACIÓN POSTERIOR.
- C) OTORGAR LA OBRA AL FAMILIAR DEL ALCALDE POR RAPIDEZ.
- D) CONTRATAR A DEDO SOLO BIENES MENORES A 8 UIT.

RESPUESTA: B

173. UN CONSULTOR ES CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE UN COLEGIO. SEIS MESES DESPUÉS, LA MISMA MUNICIPALIDAD CONVOCA LA OBRA Y LA EMPRESA DE ESTE CONSULTOR SE PRESENTA COMO POSTOR. ESTO VULNERA EL PRINCIPIO DE:

- A) CELERIDAD.
- B) TRANSPARENCIA.
- C) IMPEDIMENTO LEGAL (EL QUE ELABORÓ EL EXPEDIENTE NO PUEDE PARTICIPAR EN LA SUPERVISIÓN NI EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA OBRA, POR EVIDENTE VENTAJA E INCOMPATIBILIDAD).
- D) EFICACIA.

RESPUESTA: C

174. EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN, UNA SEÑAL DE ALERTA DE "ACUERDO COLUSORIO ENTRE POSTORES" (BID RIGGING) ES:

- A) QUE SE PRESENTEN 10 EMPRESAS DISTINTAS A LA LICITACIÓN.
- B) QUE EL POSTOR GANADOR SUBCONTRATE INMEDIATAMENTE AL POSTOR PERDEDOR PARA EJECUTAR LA MAYOR PARTE DEL CONTRATO.
- C) QUE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SEAN EXTENSAS Y DETALLADAS.
- D) QUE UN POSTOR SOLICITE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTAR CONSULTAS.

RESPUESTA: B

175. ¿QUÉ RECURSO SE INTERPONE PARA IMPUGNAR EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO?

- A) RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.
- B) RECURSO DE APELACIÓN.
- C) RECURSO DE NULIDAD.
- D) ACCIÓN DE AMPARO.

RESPUESTA: B

176. ¿ANTE QUIÉN SE PRESENTA EL RECURSO DE APELACIÓN SI EL VALOR ESTIMADO O REFERENCIAL DEL PROCEDIMIENTO ES MAYOR A 50 UIT?

- A) ANTE LA MISMA ENTIDAD.
- B) ANTE EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (TCE).
- C) ANTE EL PODER JUDICIAL.
- D) ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

RESPUESTA: B

177. ¿QUÉ OCURRE CON EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CUANDO SE PRESENTA UN RECURSO DE APELACIÓN?

- A) SE CANCELA DEFINITIVAMENTE.
- B) CONTINÚA SU CURSO NORMAL HASTA FIRMAR CONTRATO.
- C) SE SUSPENDE HASTA QUE EL RECURSO SEA RESUELTO.



LEG TECH

D) EL PROVEEDOR APELA, PERO LA ENTIDAD FIRMA CONTRATO CON EL SEGUNDO LUGAR.

RESPUESTA: C

178. ¿QUIÉN SANCIONA A LOS PROVEEDORES, POSTORES Y CONTRATISTAS POR INFRACCIONES A LA LEY (EJ. PRESENTAR DOCUMENTOS FALSOS)?

A) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

B) EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (TCE).

C) EL TITULAR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

D) EL MINISTERIO PÚBLICO.

RESPUESTA: B

179. ¿QUÉ PORCENTAJE DEL MONTO DEL CONTRATO REPRESENTA LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO?

A) 5%

B) 10%

C) 15%

D) 20%

RESPUESTA: B

180. EN CASO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR CULPA DEL CONTRATISTA, LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

A) SE DEVUELVE AL CONTRATISTA RETENIENDO SOLO LAS PENALIDADES.

B) SE EJECUTA EN SU TOTALIDAD A FAVOR DE LA ENTIDAD.

C) SE SUSPENDE HASTA UN ARBITRAJE.

D) PASA A FAVOR DEL SUPERVISOR DE OBRA.

RESPUESTA: B



181. CUANDO UN CONTRATO SE RESUELVE POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PROCEDE A EJECUTAR LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. ESTE MONTO CONSTITUYE PARA LA ENTIDAD:

- A) UN FONDO EN CUSTODIA A SER DEVUELTO AL LIQUIDAR LA OBRA.
- B) UN RECURSO PARA EL PAGO DE OBREROS IMPAGOS.
- C) EL RESARCIMIENTO O PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL QUE INGRESA A LA ENTIDAD.
- D) UN FONDO PARA PAGAR LOS HONORARIOS DEL ARBITRAJE.

RESPUESTA: C

182. ¿CUÁL ES EL TOPE MÁXIMO DE ADELANTOS DIRECTOS QUE PUEDE SOLICITAR UN CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA?

- A) HASTA EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.
- B) HASTA EL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.
- C) HASTA EL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.
- D) NO EXISTEN LOS ADELANTOS EN OBRAS.

RESPUESTA: A

183. ¿CUÁL ES EL TOPE MÁXIMO DE ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS EN LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA?

- A) 10%
- B) 20%
- C) 30%
- D) 40%

RESPUESTA: B

184. ¿CUÁNDO SE APLICA LA "PENALIDAD POR MORA" EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL?

- A) CUANDO EL CONTRATISTA NO PAGA SUS IMPUESTOS.

B) CUANDO EL CONTRATISTA SE RETRASA INJUSTIFICADAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO.

C) CUANDO LA ENTIDAD DEMORA EN PAGAR AL CONTRATISTA.

D) CUANDO LA OBRA RESULTA DEFECTUOSA.

RESPUESTA: B

185. ¿CUÁL ES EL MONTO MÁXIMO ACUMULADO QUE SE PUEDE COBRAR POR PENALIDAD POR MORA?

A) 5% DEL MONTO DEL CONTRATO.

B) 10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE.

C) 20% DEL MONTO DEL CONTRATO.

D) 50% DEL MONTO DEL CONTRATO.

RESPUESTA: B

186. SI UN CONTRATISTA ACUMULA EL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA (10%) Y EL MONTO MÁXIMO POR OTRAS PENALIDADES (10%), ¿QUÉ ACCIÓN LEGAL DEBE TOMAR LA ENTIDAD?

A) AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO DE OFICIO.

B) INTERVENIR ECONÓMICAMENTE LA OBRA.

C) RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

D) SUSPENDER LA OBRA HASTA QUE EL CONTRATISTA PAGUE LA MULTA.

RESPUESTA: C

187. LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO (EJ. ADICIONALES O REDUCCIONES) REQUIEREN OBLIGATORIAMENTE:

A) QUE NO ALTEREN LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y CUENTEN CON SUSTENTO TÉCNICO Y LEGAL, ADEMÁS DE PRESUPUESTO SI IMPLICA INCREMENTO.

B) LA SIMPLE SOLICITUD VERBAL DEL CONTRATISTA.

C) UNA NUEVA LICITACIÓN PÚBLICA.

D) LA APROBACIÓN DEL CONGRESO.

RESPUESTA: A

188. A DIFERENCIA DE UN MAYOR METRADO, UN "ADICIONAL DE OBRA" IMPLICA:

- A) EJECUTAR MÁS CANTIDAD DE UNA PARTIDA EXISTENTE SIN CAMBIAR EL DISEÑO.
- B) UNA PRESTACIÓN NO CONSIDERADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL, CUYA EJECUCIÓN RESULTA INDISPENSABLE PARA CUMPLIR LA FINALIDAD DE LA OBRA.
- C) UN ERROR DE DIGITACIÓN EN LAS VALORIZACIONES.
- D) EL AUMENTO DE PRECIO DE LOS MATERIALES EN EL MERCADO.

RESPUESTA: B

189. UN ADICIONAL DE OBRA MENOR AL 15% REQUIERE NECESARIAMENTE PARA SU EJECUCIÓN Y PAGO:

- A) RESOLUCIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD (O DELEGADO) Y EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
- B) APROBACIÓN PREVIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- C) AUTORIZACIÓN VERBAL DEL SUPERVISOR DE OBRA REGISTRADA EN CUADERNO DE OBRA.
- D) APROBACIÓN DEL PROYECTISTA.

RESPUESTA: A

190. SI EL MONTO DE UN PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA SUPERA EL 15% PERO NO EXCEDE EL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, REQUIERE AUTORIZACIÓN DE:

- A) EL TITULAR DE LA ENTIDAD EXCLUSIVAMENTE.
- B) EL OSCE.
- C) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN Y PAGO.
- D) EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

RESPUESTA: C

191. UN CONTRATISTA DECIDE SUBCONTRATAR PARTE DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA. SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES, EL PORCENTAJE MÁXIMO PERMITIDO DE SUBCONTRATACIÓN DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO ES:

- A) 20%
- B) 25%
- C) 30%
- D) 40%

RESPUESTA: C

192. EN CASO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA, PARA CULMINAR EL SALDO DE OBRA, LA ENTIDAD PUEDE:

- A) CONTRATAR AL SUPERVISOR PARA QUE EJECUTE LA OBRA.
- B) INVITAR A LOS DEMÁS POSTORES QUE PARTICIPARON EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORIGINAL PARA QUE EJECUTEN EL SALDO (BAJO CIERTAS CONDICIONES NORMATIVAS).
- C) ADJUDICAR LA OBRA DIRECTAMENTE AL ALCALDE.
- D) OBLIGAR AL OCI A CULMINARLA.

RESPUESTA: B

193. ¿QUÉ MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EXISTEN DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL?

- A) RECURSO DE APELACIÓN Y RECONSIDERACIÓN.
- B) CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS.
- C) EL PROCESO DE HABEAS CORPUS.
- D) LA INTERVENCIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO PÚBLICO.

RESPUESTA: B

194. PARA OBRAS PÚBLICAS CUYOS MONTOS SUPEREN LOS 20 MILLONES DE SOLES, CONTAR CON UNA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS (JRD) ES:

- A) OPCIONAL.

- B) OBLIGATORIO.
- C) OBLIGATORIO SOLO SI EL CONTRATISTA LO SOLICITA.
- D) PROHIBIDO.

RESPUESTA: B

195. ¿QUÉ SIGNIFICA "RESOLUCIÓN DE CONTRATO"?

- A) LA FINALIZACIÓN SATISFACTORIA DE TODAS LAS OBLIGACIONES.
- B) LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS POR PARTE DEL MUNICIPIO.
- C) DEJAR SIN EFECTO EL CONTRATO DE MANERA ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS PARTES, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
- D) EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL.

RESPUESTA: C

196. LA ENTIDAD PUEDE DECLARAR LA NULIDAD DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, INCLUSO EN PLENA EJECUCIÓN, CUANDO COMPRUEBE:

- A) QUE EL CONTRATISTA SOLICITÓ UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO.
- B) QUE EL CONTRATISTA TRANSGREDIÓ EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD (EJ. PRESENTÓ DOCUMENTOS FALSOS EN SU OFERTA).
- C) QUE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES SUBIERON 5%.
- D) QUE HUBO LLUVIA EXTREMA DURANTE DOS DÍAS.

RESPUESTA: B

197. SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES, SI SE COMPRUEBA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FALSOS O INFORMACIÓN INEXACTA POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LA ENTIDAD DEBE:

- A) DECLARAR LA NULIDAD DEL CONTRATO O RESOLVERLO, Y COMUNICAR AL TRIBUNAL DEL OSCE PARA LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN RESPECTIVA.
- B) SOLO MULTAR AL CONTRATISTA.
- C) TERMINAR LA OBRA PACÍFICAMENTE Y NO CONTRATARLO EN EL FUTURO.
- D) CONTINUAR LA OBRA SI LE FALTA POCO PARA TERMINAR.

RESPUESTA: A

198. ¿QUÉ DEBE HACER INMEDIATAMENTE UN MIEMBRO DE UN COMITÉ DE SELECCIÓN (CONTRATACIONES DEL ESTADO) SI DESCUBRE QUE UNO DE LOS POSTORES ES UNA EMPRESA PROPIEDAD DE SU HERMANO?

- A) CALIFICARLO CON PUNTAJE MÍNIMO PARA QUE NO GANE Y EVITAR PROBLEMAS.
- B) ABSTENERSE DE INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO Y COMUNICAR EL CONFLICTO DE INTERÉS A LA ENTIDAD PARA SER REEMPLAZADO.
- C) CONTINUAR EN EL COMITÉ, PERO SER ESTRICTO CON LA EMPRESA DE SU HERMANO.
- D) OBLIGAR A SU HERMANO A RETIRAR LA PROPUESTA.

RESPUESTA: B

199. EL "PACTO DE INTEGRIDAD" EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ES UN COMPROMISO FIRMADO OBLIGATORIAMENTE POR:

- A) SOLO LOS POSTORES QUE GANAN LA BUENA PRO.
- B) TODOS LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, DECLARANDO QUE NO HAN OFRECIDO NI OFRECERÁN SOBORNOS.
- C) EXCLUSIVAMENTE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS.
- D) EL COMITÉ DE SELECCIÓN AL FINAL DEL AÑO.

RESPUESTA: B

200. EL MODELO DE INTEGRIDAD FOMENTA EL ESTABLECIMIENTO DE "CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN" EN TODOS LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD. ESTAS CLÁUSULAS FACULTAN A LA ENTIDAD A:

- A) COBRARLE MÁS IMPUESTOS AL CONTRATISTA.
- B) RESOLVER DE PLENO DERECHO Y AUTOMÁTICAMENTE EL CONTRATO SI SE COMPRUEBA QUE EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES O DEPENDIENTES OFRECIERON O DIERON SOBORNOS A FUNCIONARIOS DURANTE EL PROCESO O LA EJECUCIÓN.
- C) PERDONAR LA FALTA SI LA OBRA SE ENTREGA A TIEMPO.
- D) RENEGOCIAR LOS PRECIOS.

RESPUESTA: B

BLOQUE V: ÉTICA PÚBLICA E INTEGRIDAD

201. SEGÚN LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EL PRINCIPIO POR EL CUAL EL SERVIDOR PÚBLICO DEBE ACTUAR CON RECTITUD, HONRADEZ Y HONESTIDAD SE DENOMINA:

- A) EFICIENCIA.
- B) PROBIDAD.
- C) IDONEIDAD.
- D) VERACIDAD.

RESPUESTA: B

202. SI UN FUNCIONARIO PÚBLICO ASISTE A SU CENTRO DE LABORES EN ESTADO DE EBRIEDAD, ¿QUÉ PRINCIPIO DE LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA ESTÁ VULNERANDO PRINCIPALMENTE?

- A) LEALTAD AL ESTADO DE DERECHO.
- B) RESPETO.
- C) IDONEIDAD.
- D) JUSTICIA Y EQUIDAD.

RESPUESTA: C

203. EL "DEBER" DE TRANSPARENCIA, SEGÚN EL CÓDIGO DE ÉTICA, IMPLICA QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DEBE:

- A) ENTREGAR CUALQUIER DOCUMENTO INTERNO A QUIEN LO PIDA, SIN EXCEPCIONES.
- B) BRINDAR INFORMACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO A LOS ADMINISTRADOS, FACILITANDO EL DERECHO DE ACCESO.
- C) PUBLICAR SU SALARIO EN SUS REDES SOCIALES PERSONALES.
- D) EVITAR EL USO DE CORREOS INSTITUCIONALES.

RESPUESTA: B



204. UN ANALISTA DE LA CONTRALORÍA UTILIZA DATOS CONFIDENCIALES DE UN INFORME DE AUDITORÍA NO PUBLICADO PARA COMPRAR ACCIONES DE UNA EMPRESA CONTRATISTA. ESTA ACCIÓN VULNERA LA PROHIBICIÓN ÉTICA DE:

- A) HACER PROSELITISMO POLÍTICO.
- B) MANTENER INTERESES EN CONFLICTO.
- C) OBTENER VENTAJAS INDEBIDAS Y/O HACER MAL USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.
- D) PRESIONAR, AMENAZAR Y/O ACOSAR.

RESPUESTA: C

205. LAS SANCIONES APLICABLES POR TRANSGREDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DEPENDIENDO DE LA GRAVEDAD, SON:

- A) MULTA, EMBARGO Y PRISIÓN.
- B) AMONESTACIÓN, SUSPENSIÓN, RESOLUCIÓN DE CONTRATO, DESTITUCIÓN Y/O DESPIDO.
- C) TRASLADO, REBAJA DE SUELDO Y AMONESTACIÓN VERBAL.
- D) TRABAJO COMUNITARIO Y SUSPENSIÓN.

RESPUESTA: B

206. LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ES DE APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA:

- A) SOLO PARA LOS FUNCIONARIOS CON PODER DE DECISIÓN (JEFES Y DIRECTORES).
- B) SOLO PARA LOS TRABAJADORES CONTRATADOS BAJO EL RÉGIMEN CAS O 276.
- C) TODO EMPLEADO PÚBLICO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU RÉGIMEN LABORAL O FORMA DE CONTRATACIÓN.
- D) EXCLUSIVAMENTE PARA EL PERSONAL NOMBRADO.

RESPUESTA: C

207. ¿QUÉ PRINCIPIO DEL CÓDIGO DE ÉTICA EXIGE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO ACTÚE DE ACUERDO CON LA VERDAD, CONTRIBUYENDO AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y OPERANDO CON AUTENTICIDAD?

- A) TRANSPARENCIA.
- B) PROBIDAD.
- C) VERACIDAD.
- D) LEALTAD Y OBEDIENCIA.

RESPUESTA: C

208. ¿ESTÁ OBLIGADO UN SERVIDOR PÚBLICO A CUMPLIR LAS ÓRDENES DE SUS SUPERIORES JERÁRQUICOS SI ESTAS ÓRDENES IMPLICAN UN ACTO MANIFIESTAMENTE ILEGAL?

- A) SÍ, POR EL PRINCIPIO DE LEALTAD Y OBEDIENCIA.
- B) SÍ, PERO DEBE SOLICITAR QUE LA ORDEN SE DÉ POR ESCRITO.
- C) NO, EL CÓDIGO DE ÉTICA SEÑALA QUE LA LEALTAD Y OBEDIENCIA NO EXIMEN DE INFORMAR U OPONERSE A ÓRDENES QUE VULNEREN LA CONSTITUCIÓN O LAS LEYES.
- D) DEPENDE DE LA JERARQUÍA DEL SUPERIOR.

RESPUESTA: C

209. EL USO DE RECURSOS DEL ESTADO (VEHÍCULOS, OFICINAS, MATERIAL DE OFICINA) PARA REALIZAR CAMPAÑA A FAVOR DE UN CANDIDATO POLÍTICO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LA PROHIBICIÓN ÉTICA DE:

- A) OBTENER VENTAJAS INDEBIDAS.
- B) REALIZAR ACTIVIDADES DE PROSELITISMO POLÍTICO.
- C) FALTA DE IDONEIDAD.
- D) EJERCICIO INADECUADO DEL CARGO.

RESPUESTA: B

210. ¿EN QUÉ CONSISTE EL DEBER DE NEUTRALIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO?

- A) EN NO OPINAR SOBRE POLÍTICA INTERNACIONAL.
- B) ACTUAR CON ABSOLUTA IMPARCIALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES.
- C) EN NO TENER AMISTADES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN DONDE LABORA.

D) EN INHIBIRSE DE FIRMAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO PÚBLICO.

RESPUESTA: B

211. ¿EN QUÉ CONSISTE EL DEBER DE DISCRECIÓN?

A) EN HABLAR EN VOZ BAJA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADO.

B) GUARDAR RESERVA RESPECTO DE HECHOS O INFORMACIONES DE LOS QUE TENGA CONOCIMIENTO CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES.

C) EN NO PUBLICAR FOTOGRAFÍAS PERSONALES EN REDES SOCIALES.

D) EN EVITAR ASISTIR A EVENTOS PÚBLICOS O FIESTAS INSTITUCIONALES.

RESPUESTA: B

212. LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTABLECE QUE ES DEBER DE TODO SERVIDOR "DENUNCIAR". ¿ANTE QUIÉN DEBE HACERSE LA DENUNCIA SI EL SUPERIOR JERÁRQUICO ES QUIEN COMETE LA INFRACCIÓN?

A) ANTE EL MISMO SUPERIOR.

B) ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO.

C) ANTE LOS ÓRGANOS COMPETENTES (OCI, MINISTERIO PÚBLICO, CONTRALORÍA, OFICIAL DE INTEGRIDAD), OMITIENDO LA VÍA JERÁRQUICA POR EVIDENTE CONFLICTO.

D) EN FACEBOOK.

RESPUESTA: C

213. ¿CUÁL ES EL ENTE RECTOR EN MATERIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA EN EL PODER EJECUTIVO DEL PERÚ?

A) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

B) LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA (SIP) DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

C) EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

D) LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

RESPUESTA: B

214. EL "MODELO DE INTEGRIDAD" PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO PERUANO ESTÁ COMPUESTO POR UN CONJUNTO DE MECANISMOS. ¿CUÁNTOS COMPONENTES TIENE ESTE MODELO?

- A) 5 COMPONENTES.
- B) 7 COMPONENTES.
- C) 9 COMPONENTES.
- D) 12 COMPONENTES.

RESPUESTA: C

215. EL PRIMER COMPONENTE DEL MODELO DE INTEGRIDAD, CONSIDERADO EL PILAR PARA IMPULSAR EL CAMBIO CULTURAL EN LA ENTIDAD, ES:

- A) EL CANAL DE DENUNCIAS.
- B) LA GESTIÓN DE RIESGOS.
- C) EL COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN.
- D) LA TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.

RESPUESTA: C

216. EN UNA ENTIDAD PÚBLICA, EL "OFICIAL DE INTEGRIDAD" (O QUIEN HAGA SUS VECES) TIENE LA FUNCIÓN DE:

- A) SANCIONAR LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES.
- B) ACOMPAÑAR, ORIENTAR Y MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD EN LA ENTIDAD.
- C) REALIZAR AUDITORÍAS FINANCIERAS ANUALES.
- D) REEMPLAZAR AL JEFE DEL OCI.

RESPUESTA: B

217. EL INDICADOR UTILIZADO POR LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA PARA MEDIR EL NIVEL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD EN LAS ENTIDADES SE DENOMINA:

- A) ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN (IPC).

B) ÍNDICE DE CAPACIDAD PREVENTIVA FRENTE A LA CORRUPCIÓN (ICP).

C) TASA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (TCN).

D) RATIO DE RIESGO INSTITUCIONAL (RRI).

RESPUESTA: B

218. LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO TIENE COMO FINALIDAD PRINCIPAL:

A) REGISTRAR LA ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES.

B) CENTRALIZAR INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS PENALES, SANCIONES Y CONTRATACIONES PARA EVALUAR EL PERFIL DE CANDIDATOS A PUESTOS EN EL ESTADO.

C) PAGAR A LOS PROVEEDORES DEL ESTADO.

D) GESTIONAR LOS VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS.

RESPUESTA: B

219. EN LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES EN EL SECTOR PÚBLICO, UN CONFLICTO DE INTERÉS "APARENTE" OCURRE CUANDO:

A) EL FUNCIONARIO YA TOMÓ UNA DECISIÓN FAVORECIENDO A UN FAMILIAR.

B) EL FUNCIONARIO TIENE INTERESES PRIVADOS QUE PODRÍAN INFLUIR INDEBIDAMENTE EN SUS DEBERES, AUNQUE NO HAYA ACTUADO AÚN.

C) NO EXISTE UN CONFLICTO REAL, PERO LAS CIRCUNSTANCIAS PODRÍAN LLEVAR A UNA PERSONA RAZONABLE A PENSAR QUE EL FUNCIONARIO ESTÁ INFLUENCIADO POR UN INTERÉS PRIVADO.

D) EL CONFLICTO YA HA SIDO DECLARADO Y MITIGADO.

RESPUESTA: C

220. LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) REGULADA POR LA LEY N° 31227 ES UN INSTRUMENTO PREVENTIVO. ¿QUÉ ENTIDAD ES RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERATIVIDAD Y PUBLICIDAD DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE LA DJI?

A) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

B) LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM).

C) EL MINISTERIO PÚBLICO.

D) EL OSCE.

RESPUESTA: A

221. EN LA DJI, EL FUNCIONARIO ESTÁ OBLIGADO A DECLARAR, ENTRE OTRAS COSAS:

A) SOLO SUS CUENTAS BANCARIAS NACIONALES.

B) SU PATRIMONIO NETO Y GASTOS MENSUALES.

C) SU PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS, DIRECTORIOS, EMPLEOS ANTERIORES Y VÍNCULOS DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD.

D) SU AFILIACIÓN RELIGIOSA.

RESPUESTA: C

222. SEGÚN LA LEY N° 31227, EL SISTEMA DE "DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES" (DJI) TIENE CARÁCTER:

A) RESERVADO Y CONFIDENCIAL PARA LA CGR.

B) PÚBLICO, SIENDO ACCESIBLE A TRAVÉS DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA (CON RESERVAS DE DATOS SENSIBLES AMPARADOS POR LEY).

C) ÚNICAMENTE ACCESIBLE PARA FISCALES PENALES.

D) PÚBLICO SOLO DESPUÉS DE QUE EL FUNCIONARIO HAYA CESADO.

RESPUESTA: B

223. DENTRO DE LAS EXCEPCIONES DE PUBLICACIÓN, ¿QUÉ DATOS DE LA DJI ESTÁN PROTEGIDOS POR EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y NO SON DE ACCESO PÚBLICO IRRESTRICTO?

A) EL NOMBRE DE LAS EMPRESAS DONDE EL FUNCIONARIO TIENE ACCIONES.

B) EL CARGO QUE OCUPA EN EL ESTADO.

C) LA DIRECCIÓN DE SU DOMICILIO, SU NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y SU FIRMA.

D) SUS EMPLEOS ANTERIORES.

RESPUESTA: C

224. ¿ESTÁN OBLIGADOS LOS ASESORES DE LA ALTA DIRECCIÓN (FONDO DE APOYO GERENCIAL - FAG O PAC) A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES?

- A) NO, PORQUE NO TOMAN DECISIONES.
- B) SÍ, LA NORMATIVA LOS INCLUYE EXPRESAMENTE POR SU CERCANÍA E INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES.
- C) SOLO SI SU SUELDO SUPERA LAS 10 UIT.
- D) SOLO SI LO SOLICITA LA CONTRALORÍA.

RESPUESTA: B

225. SI UN FUNCIONARIO OBLIGADO NO PRESENTA SU DJI DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO, ¿QUÉ CONSECUENCIA ADMINISTRATIVA ENFRENTA?

- A) SE LE EMBARGA AUTOMÁTICAMENTE LA CUENTA SUELDO.
- B) CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA SUJETA A SANCIÓN DISCIPLINARIA, PREVIA COMUNICACIÓN AL OCI O A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.
- C) NO TIENE CONSECUENCIAS SI JUSTIFICA FALTA DE TIEMPO.
- D) PIERDE SU NACIONALIDAD PERUANA.

RESPUESTA: B

226. CUANDO UN FUNCIONARIO PÚBLICO DEBE DECIDIR SOBRE UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN EL CUAL TIENE UN INTERÉS PERSONAL, ¿CUÁL ES EL MECANISMO LEGAL Y ÉTICO QUE DEBE ACTIVAR PARA GARANTIZAR LA IMPARCIALIDAD?

- A) DELEGACIÓN DE FIRMA.
- B) ABSTENCIÓN O EXCUSA (DECLINACIÓN DE COMPETENCIA EN EL CASO CONCRETO).
- C) SILENCIO ADMINISTRATIVO.
- D) RESOLUCIÓN EXPRÉS.

RESPUESTA: B

227. EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, EL FENÓMENO CONOCIDO COMO "PUERTA GIRATORIA" (REVOLVING DOOR) SE REFIERE A:

- A) LA ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO POR CAS.
- B) EL TRÁNSITO DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO AL SECTOR PRIVADO (Y VICEVERSA) EN UN MISMO ÁMBITO DE REGULACIÓN, LO QUE PUEDE GENERAR CONFLICTOS DE INTERÉS, USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA O TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
- C) LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS OFICINAS PÚBLICAS SIN CONTROL DE SEGURIDAD.
- D) LA TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE MINISTERIOS.

RESPUESTA: B

228. PARA MITIGAR EL RIESGO DE LA "PUERTA GIRATORIA", LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTABLECE QUE UN FUNCIONARIO, TRAS DEJAR EL CARGO, ESTÁ PROHIBIDO DE INTERVENIR COMO ABOGADO, ASESOR O CONSULTOR EN ASUNTOS QUE ÉL CONOCIÓ DIRECTAMENTE, POR UN PERIODO DE:

- A) 6 MESES.
- B) 1 AÑO.
- C) 3 AÑOS.
- D) 5 AÑOS.

RESPUESTA: B



229. EL NEPOTISMO, REGULADO POR LA LEY N° 26771, ES UNA PROHIBICIÓN EXPRESA PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE GOCEN DE LA FACULTAD DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL. ABARCA A PARIENTES HASTA EL:

- A) SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y PRIMERO DE AFINIDAD.
- B) CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD, Y VÍNCULO MATRIMONIAL O DE CONVIVENCIA.
- C) TERCER GRADO DE CONSANGUINIDAD SIN INCLUIR AFINIDAD.
- D) CUALQUIER PARIENTE SIN LÍMITE DE GRADOS.

RESPUESTA: B

230. DE ACUERDO CON LA LEY N° 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL PLAZO MÁXIMO LEGAL QUE TIENE UNA ENTIDAD PARA ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES DE:

- A) 5 DÍAS HÁBILES.
- B) 7 DÍAS HÁBILES.
- C) 10 DÍAS HÁBILES.
- D) 15 DÍAS HÁBILES.

RESPUESTA: C

231. SI UN CIUDADANO SOLICITA A LA CONTRALORÍA EL EXPEDIENTE MÉDICO Y PSIQUIÁTRICO DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO, LA ENTIDAD DEBE:

- A) ENTREGARLO, PORQUE TODO EN EL ESTADO ES PÚBLICO.
- B) DENEGARLO, YA QUE CONSTITUYE "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL" PROTEGIDA POR LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
- C) ENTREGARLO SOLO SI EL CIUDADANO PAGA LAS COPIAS.
- D) PUBLICARLO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

RESPUESTA: B

232. ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN SE CLASIFICA COMO "INFORMACIÓN SECRETA" SEGÚN LA LEY DE TRANSPARENCIA?

- A) LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES ENTRE GERENTES.
- B) LOS BORRADORES DE NORMATIVAS EN DISCUSIÓN.
- C) AQUELLA REFERIDA Estrictamente a asuntos militares, de inteligencia y seguridad nacional que pongan en riesgo la integridad del estado.
- D) LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES SOBRE COMERCIO.

RESPUESTA: C

233. EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, EL PRINCIPIO QUE RIGE QUE TODA INFORMACIÓN QUE POSEEN LAS ENTIDADES DEL ESTADO SE PRESUME PÚBLICA, SALVO LAS EXCEPCIONES EXPRESAMENTE PREVISTAS POR LEY, SE CONOCE COMO:

- A) PRINCIPIO DE MÁXIMA DIVULGACIÓN.

- B) PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD.
- C) PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
- D) PRINCIPIO DE EFICIENCIA.

RESPUESTA: A

234. SI LA ENTIDAD NO RESPONDE A UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DENTRO DEL PLAZO, EL CIUDADANO PUEDE CONSIDERAR LA SOLICITUD COMO DENEGADA Y ACUDIR A:

- A) LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.
- B) EL TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (TTAIP) A TRAVÉS DE UN RECURSO DE APELACIÓN.
- C) LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DIRECTAMENTE.
- D) EL OFICIAL DE INTEGRIDAD PARA QUE SANCIONE AL ENCARGADO.

RESPUESTA: B

235. EL TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (TTAIP) DEPENDE ADMINISTRATIVAMENTE DE:

- A) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- B) EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (MINJUSDH).
- C) LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM).
- D) EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

RESPUESTA: B

236. EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (PTE) DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEBE CONTENER OBLIGATORIAMENTE INFORMACIÓN SOBRE:

- A) CONTRATACIONES, PRESUPUESTO, PERSONAL Y VIÁTICOS.
- B) SOLAMENTE EL DIRECTORIO TELEFÓNICO.
- C) LAS OPINIONES POLÍTICAS DEL TITULAR.
- D) LOS LEGAJOS PERSONALES COMPLETOS DE CADA TRABAJADOR.

RESPUESTA: A

237. EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (PTE), ¿QUIÉN ES EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN (FRAI)?

- A) EL ALCALDE O GOBERNADOR EXCLUSIVAMENTE.
- B) EL FUNCIONARIO DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCIÓN POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD PARA RECOPILAR, PUBLICAR Y GARANTIZAR LA VERACIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL.
- C) EL OCI.
- D) EL PROVEEDOR DEL SOFTWARE WEB.

RESPUESTA: B

238. EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1327 ESTABLECE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL DENUNCIANTE DE ACTOS DE CORRUPCIÓN. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN LABORAL CONTEMPLADA EN LA NORMA?

- A) EL ASCENSO INMEDIATO DEL DENUNCIANTE.
- B) LA RESERVA Y PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE.
- C) EL TRASLADO OBLIGATORIO A OTRA SEDE CON DOBLE SUELDO.
- D) LA EXONERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE HORARIOS.

RESPUESTA: B

239. CUANDO UN CIUDADANO PRESENTA UNA DENUNCIA SOBRE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN A TRAVÉS DEL CANAL ÚNICO DE DENUNCIAS, Y ESTA SE CALIFICA COMO "DENUNCIA MALICIOSA" (FALSA Y CON EVIDENTE MALA FE DEMOSTRADA), ¿QUÉ CONSECUENCIA ASUME EL DENUNCIANTE?

- A) PIERDE SU CIUDADANÍA.
- B) SE LEVANTA LA RESERVA DE SU IDENTIDAD Y SE COMUNICA AL DENUNCIADO PARA QUE PUEDA INICIAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES (CIVILES/PENALES).
- C) DEBE PAGAR UNA MULTA EQUIVALENTE A 10 UIT A LA CONTRALORÍA.
- D) NO HAY CONSECUENCIAS, EL SISTEMA SIEMPRE PROTEGE AL DENUNCIANTE.

RESPUESTA: B

240. LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA ADMINISTRADA POR LA CGR PARA GESTIONAR LAS ALERTAS Y DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE INCONDUCTA FUNCIONAL O CORRUPCIÓN SE DENOMINA:

- A) INFOBRAS.
- B) SEACE.
- C) SINAD (SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIAS).
- D) SIAF.

RESPUESTA: C

241. LAS "DENUNCIAS ANÓNIMAS" ANTE LA CONTRALORÍA O LOS SISTEMAS DE INTEGRIDAD DEL ESTADO:

- A) SON RECHAZADAS AUTOMÁTICAMENTE POR FALTA DE FIRMA.
- B) SON RECIBIDAS Y EVALUADAS; SI APORTAN EVIDENCIA SUFICIENTE E INDICIOS RAZONABLES DE IRREGULARIDADES, SE ADMITE A TRÁMITE PARA INVESTIGACIÓN.
- C) SOLO SE ACEPTAN SI PROVIENEN DE OTRO FUNCIONARIO PÚBLICO.
- D) DEBEN SER PUBLICADAS INMEDIATAMENTE EN EL PORTAL DE LA ENTIDAD.

RESPUESTA: B

242. ¿QUÉ REQUISITO ES FUNDAMENTAL PARA OTORGAR "MEDIDAS DE PROTECCIÓN" AL DENUNCIANTE DE BUENA FE?

- A) QUE EL DENUNCIANTE REVELE SU IDENTIDAD A LA PRENSA.
- B) QUE EXISTA UNA RELACIÓN LABORAL DIRECTA CON EL DENUNCIADO.
- C) QUE LA DENUNCIA ESTÉ SUSTENTADA EN INDICIOS RAZONABLES DE LA COMISIÓN DEL ACTO DE CORRUPCIÓN Y QUE EXISTA UN RIESGO INMINENTE DE REPRESALIAS.
- D) QUE LA CONTRALORÍA YA HAYA EMITIDO SENTENCIA.

RESPUESTA: C

243. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA UN DENUNCIANTE EN EL SECTOR PÚBLICO PUEDEN INCLUIR REUBICACIÓN LABORAL, LICENCIAS CON GOCE DE HABER U OCULTAMIENTO DE IDENTIDAD. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ESTAS MEDIDAS DENTRO DE LA ENTIDAD?

- A) LA OFICINA DE LOGÍSTICA.
- B) LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, CON LA ASISTENCIA DEL OFICIAL DE INTEGRIDAD.
- C) EL MINISTERIO DE ECONOMÍA.
- D) EL OCI.

RESPUESTA: B

244. EL "FRAUDE OCUPACIONAL" EN ENTIDADES PÚBLICAS SE CARACTERIZA POR EL USO DEL PUESTO, CARGO O POSICIÓN PARA EL ENRIQUECIMIENTO PERSONAL MEDIANTE EL USO DELIBERADO Y ABUSIVO DE LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN. SEGÚN EL MODELO DE CRESSEY ("TRIÁNGULO DEL FRAUDE"), SUS TRES ELEMENTOS SON:

- A) DINERO, TIEMPO Y CONFIANZA.
- B) PRESIÓN (MOTIVACIÓN), OPORTUNIDAD Y RACIONALIZACIÓN.
- C) FALTA DE SUPERVISIÓN, IGNORANCIA Y AVARICIA.
- D) LEYES DÉBILES, SUELDOS BAJOS Y FALTA DE AUDITORÍA.

RESPUESTA: B

245. UN TRABAJADOR DEL ESTADO JUSTIFICA EL ROBO DE ÚTILES DE OFICINA PENSANDO: "EL ESTADO ME PAGA POCO, ES LO JUSTO". EN EL TRIÁNGULO DEL FRAUDE, ESTO CORRESPONDE A:

- A) LA OPORTUNIDAD.
- B) LA RACIONALIZACIÓN (JUSTIFICACIÓN MORAL DEL ACTO ILÍCITO).
- C) LA PRESIÓN O MOTIVO.
- D) LA COLUSIÓN.

RESPUESTA: B

246. UN MINISTRO DE ESTADO, PARA EVITAR UN CONFLICTO DE INTERÉS CON SU EMPRESA CONSTRUCTORA, TRANSFIERE TEMPORALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS ACCIONES A UN TERCERO INDEPENDIENTE MIENTRAS DURA SU GESTIÓN. ESTE MECANISMO INTERNACIONAL DE INTEGRIDAD SE CONOCE COMO:

A) FIDEICOMISO CIEGO (BLIND TRUST).

B) LAVADO DE ACTIVOS.

C) SUBCONTRATACIÓN.

D) TESTAFERRO LEGAL.

RESPUESTA: A

247. LA POLÍTICA DE "ESCRITORIO LIMPIO Y PANTALLA LIMPIA" (CLEAN DESK POLICY) IMPULSADA EN SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, BUSCA EVITAR:

A) QUE SE ACUMULE POLVO EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.

B) EL ACCESO NO AUTORIZADO, FILTRACIÓN O ROBO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O SENSIBLE EXPUESTA VISUAL O FÍSICAMENTE EN LOS PUESTOS DE TRABAJO.

C) QUE LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA SE EQUIVOQUEN.

D) LA COMPRA EXCESIVA DE PAPEL BOND.

RESPUESTA: B

248. PARA PROMOVER UNA CULTURA DE INTEGRIDAD, LA NORMATIVA EXIGE QUE EL PERSONAL NUEVO RECIBA OBLIGATORIAMENTE, AL MOMENTO DE SU INDUCCIÓN:

A) UN ADELANTO DE SUELDO.

B) CAPACITACIÓN O UNA CHARLA SOBRE LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD, CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL Y CANALES DE DENUNCIA DE LA ENTIDAD.

C) UNA TARJETA DE PRESENTACIÓN.

D) ACCESO IRRESTRICTO AL SISTEMA FINANCIERO DE LA ENTIDAD.

RESPUESTA: B

249. SI SE IMPONE UNA SANCIÓN DE "DESTITUCIÓN" A UN SERVIDOR PÚBLICO POR INCURRIR EN FALTAS ÉTICAS GRAVES O CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA, ESTA SANCIÓN ACARREA AUTOMÁTICAMENTE:

A) LA INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (USUALMENTE HASTA 5 AÑOS EN EL MARCO GENERAL DE SERVIR/CGR) Y SU INSCRIPCIÓN EN EL RNSSC.

- B) UNA INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL SERVIDOR.
- C) LA POSIBILIDAD DE RETORNAR A LOS 6 MESES AL MISMO CARGO.
- D) LA SUSPENSIÓN DE SUS DERECHOS CIVILES DE VOTO.

RESPUESTA: A

250. LA MISIÓN DEFINITIVA DEL ESPECIALISTA EN INTEGRIDAD INSTITUCIONAL EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO PERUANO ES:

- A) PARALIZAR LAS COMPRAS DEL ESTADO PARA ASEGURAR QUE NO SE ROBE NI UN SOL.
- B) REEMPLAZAR LAS FUNCIONES DE LOS JUECES PENALES Y DE LA POLICÍA NACIONAL.
- C) CONSOLIDAR UNA CULTURA DE ÉTICA PÚBLICA, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS QUE PROTEJA LOS RECURSOS DEL ESTADO, GARANTICE LA TRANSPARENCIA Y ASEGURE QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS GENEREN VALOR Y CONFIANZA EN EL CIUDADANO.
- D) SUPERVISAR EXCLUSIVAMENTE EL HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL OBRERO.

RESPUESTA: C

